

Доклад

Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва за 2024 год

Кызыл, 2024 г.

Оглавление

Введение . . . . . .

Глава 1. Права и свободы человека и гражданина: мониторинг обращений и результаты их рассмотрения 1

1.1. Количество, анализ, структура, география и результаты их рассмотрения 1

Глава 2. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва по защите прав человека в условиях проведения специальной военной операции 16

2.1. Защита прав военнослужащих и членов их семей 16

2.2. Вопросы установления местонахождения и возвращения из плена военнослужащих 18

2.3. Права военнослужащих при увольнении, предоставлении отсрочки и отпусков. Права на денежное довольствие.. 20

2.4. Медицинское и социальное обеспечение военнослужащих . 24

Глава 3. Защита основных прав и законных интересов граждан 31

3.1. Право избирать и быть избранным 31

3.2. Трудовые права. 33

3.3. Право на жилище. 35

3.4. Реализация прав граждан в сфере ЖКХ 40

3.5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 43

3.6. Защита прав детей, охрана материнства и детства. 60

3.7. Работа Уполномоченного по работе с последствиями чрезвычайных ситуаций 63

Глава 4. Защита прав человека в местах принудительного содержания .65

4.1. Защита прав граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы 65

Глава 5. Основные направления деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва 79

5.1. Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами и институтами гражданского общества 79

5.2. Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. 88

5.3. Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва 93

5.4. Молодежный совет 95

5.5. Правовое просвещение 96

Заключение 100

Введение



Настоящий доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва (далее - Уполномоченный) подготовлен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Тыва «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва» и направляется Главе Республики Тыва, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, председателям Верховного Суда Республики Тыва и Арбитражного суда Республики Тыва, прокурору Республики Тыва.

Данный доклад содержит информацию о состоянии и проблемах соблюдения и защиты прав человека в Республике Тыва, о мерах, которые были приняты Уполномоченным и его помощником в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. В докладе раскрывается содержание выявленных проблем реализации прав граждан, приводятся примеры проблемных ситуаций, успешного их разрешения или препятствующих этому причин законодательного или правоприменительного характера.

При подготовке доклада был проведен анализ поступивших к Уполномоченному обращений заявителей, данных государственных органов и органов местного самоуправления, информации о нарушении прав человека, поступившей от правозащитных организаций или опубликованной в средствах массовой информации, социальных сетях и других источников.

В связи с этим структура доклада включает в себя соответствующие главы, а в его заключении государственным органам, органам местного самоуправления, общественным организациям предлагается рассмотреть возможность осуществления ряда мер, направленных на усиление защиты прав и свобод человека и гражданина. Надеюсь, что данные предложения позволит совершенствовать правозащитную деятельность.

Выражаю особую благодарность руководителям федеральных и

региональных организаций, правозащитных и общественных организаций за практическое содействие в решении вопросов, защиты прав и свобод человека в Республике Тыва.

Уполномоченный по правам
человека в Республике Тыва А.М. Адыгбай

Глава 1. Права и свободы человека и гражданина: мониторинг обращений и результаты их рассмотрения

1.1. Количество, анализ, структура, география и результаты их рассмотрения

Обращения граждан и их рассмотрение - одна из основных задач Уполномоченного. Именно работа с обращениями граждан позволяет Уполномоченному выявить наиболее системные проблемные вопросы в сфере реализации и защиты прав человека на территории Республики Тыва.

Компетенция Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва определена Законом Республики Тыва от 20.10.2020 г. № 45-КЗРТ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва».

Одним из инструментов для получения достоверной информации о ситуации в сфере соблюдения, реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Тыва является анализ обращений, направленных Уполномоченному, а также информации, опубликованной в средствах массовой информации и социальных сетях.

По итогам 2024 года к Уполномоченному поступило 369 обращений граждан, что на 15 обращений больше, чем в 2023 году.

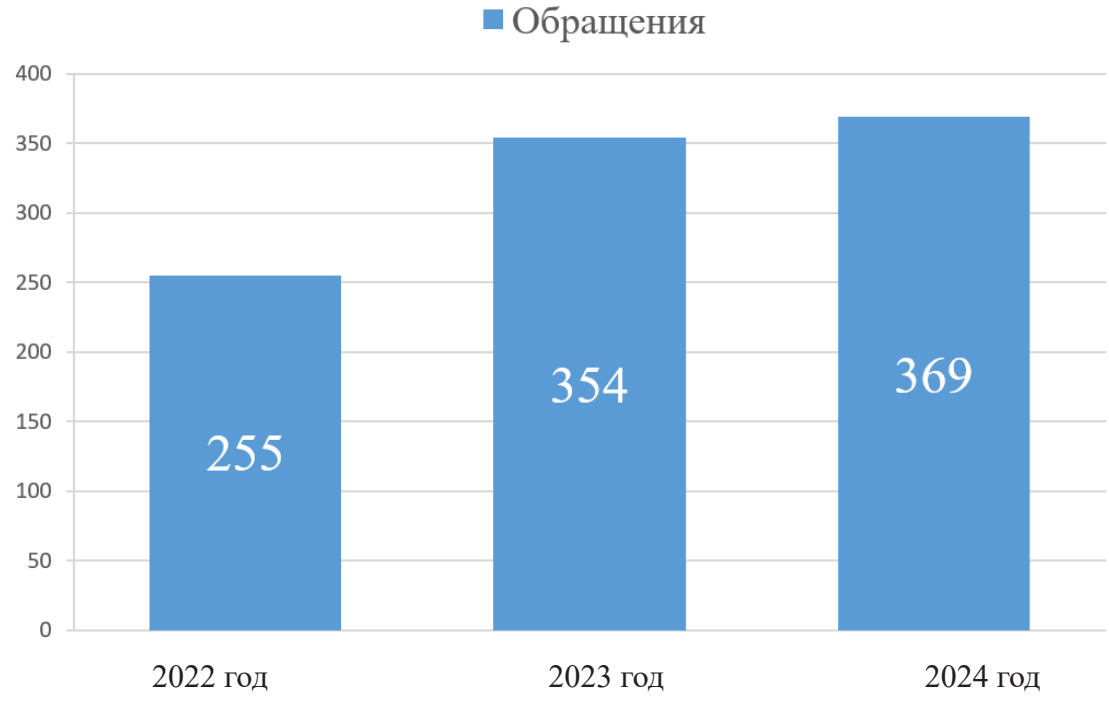


Рис. 1. Динамика количества обращений к Уполномоченному в 2022-2024 годах

Обращения Уполномоченному поступают в письменной и устной формах.

Форма поступления обращений	Количество обращений по годам		
	2022	2023	2024
Устная	32	46	40
Письменная по почте	60	96	47
Письменная по электронной почте	29	83	46
Письменная по итогам личного приема	104	126	233
Из СМИ	-	3	3
Всего:	**255**	**354**	**369**

Рис. 2. Формы поступления обращений к Уполномоченному в 2022-2024 годах

По почте России поступило 12 писем, посредством телефонного звонка поступило 35 обращений, а также через страницу Уполномоченного в официальном аккаунте сети «Вконтакте» - 9. Также важным способом направления обращения в адрес Уполномоченного - это обращение в рамках личного приема. Такой формат взаимодействия с населением как личное непосредственное общение имеет большое значение. Для Уполномоченного такие встречи дают возможность получить информацию об актуальных проблемах, волнующих граждан республики, а для граждан - найти пути решения проблемных во-

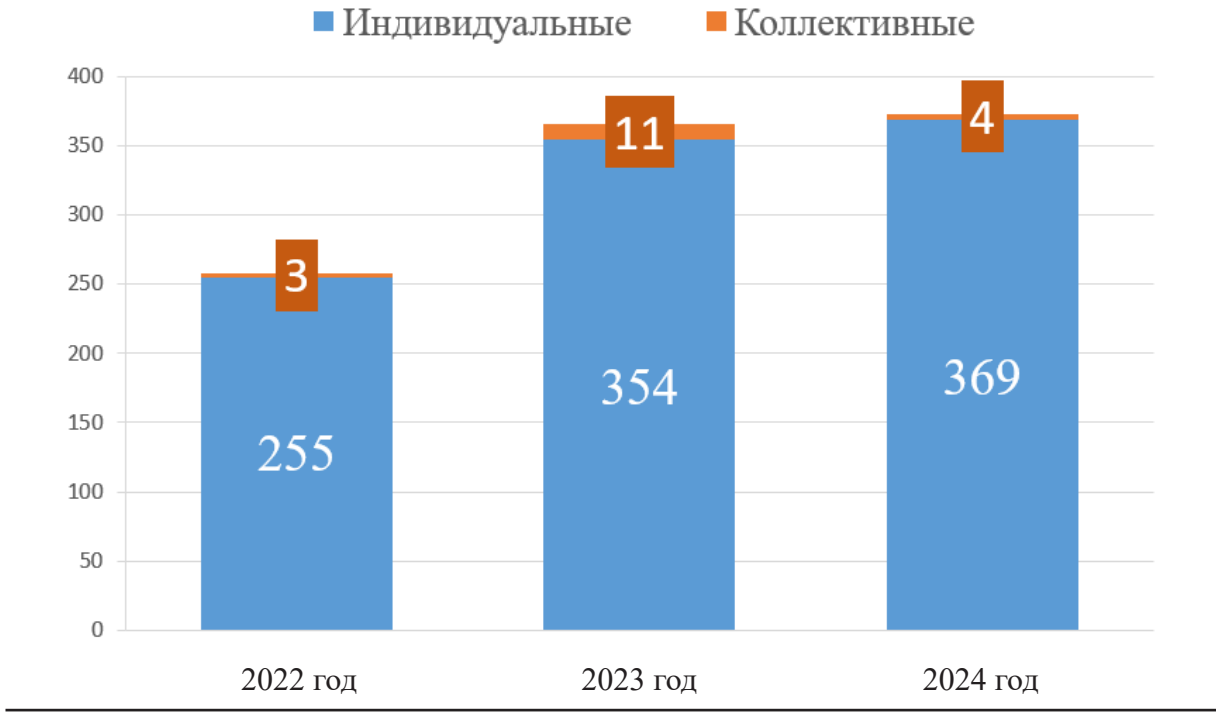


Рис. 3. Виды обращений поступивших к Уполномоченному в 2022-2024 годах

просов, выстроить последовательность дальнейших действий для разрешения спорных ситуаций. Для заявителей очень важно быть услышанным и почувствовать неравнодушие должностного лица. Открытый диалог с населением повышает социальную ответственность должностных лиц и является одним из основных ориентиров в нашей деятельности.

Как и в предыдущие годы 2024 году большинство принятых обращений имело индивидуальный характер. Всего было зарегистрировано письменных обращений - 210.

Уполномоченным в 2024 году проведено 12 приема граждан, 7 выездных, в ходе которых принято 43 граждан.

Из общего числа жалоб 4 было коллективных, а количество заявителей, которые посредством данной формы обращения просили о восстановлении и защите конституционных прав, свобод и законных интересов других лиц, составило 36. Обращения поступили от сотрудников ГБУ РТ «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением» и жители многоквартирного дома г. Кызыла, ул. Убсу-Нурская д.4. Граждане арбана Краснояровка Тандынского района, которые были обеспокоены тем, что не осуществляется подвоз детей из арбана к школе с. Балгазын. Также группа граждан, участвовавших в турнире по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг), посвященном Международному Дню инвалидов.

Коллективные обращения и обращения в интересах неопределённого круга лиц всегда находятся на личном контроле Уполномоченного, так как массовое нарушение прав и законных интересов человека и гражданина имеют особое общественное значение.

Пример 1. 3 мая в ходе личного приема Уполномоченного граждан в ГБУ РТ «Хайыраканский дом интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением», работники данного учреждения обратились с просьбой о поддержке в вопросе, о досрочном выходе на пенсию, заработной плате и другим вопросам касающихся социальных гарантий работников социальной сферы в связи с особыми условиями труда.

В связи с тем, что существует множество проблем, связанных с правовым регулированием данного вопроса, поэтому в целях защиты прав и законных интересов заявителей провели «круглый стол» 14 августа 2024г с привлечением представителей домов - интернатов, социального Фонда России по Республике Тыва, Верховного Хурала (парламента) РТ о постановке проблем

правового регулирования досрочных пенсий по старости работникам социальной сферы с особыми условиями труда и возможные пути их решения для выработки совместного решения.

О результате «круглого стола» было направлено письмо в Прокуратуру Республики. Прокуратурой республики установлено, что переименование психоневрологических учреждений в дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов не повлекло нарушение прав работников, занимающих должности младшего и среднего медицинского персонала. По доводам обращения о несоответствии размеров должностных окладов медицинских работников социальных учреждений и учреждений здравоохранения нарушений не установлено.

Вместе с тем прокуратурой республики в адрес Главы региона направлена информация о рассмотрении вопроса повышения должностных окладов работников учреждений социального обслуживания.

Пример 2. Во время командировки в Тандынский район к Уполномоченному обратились граждане арбана Краснояровка, которые были обеспокоены тем, что в течение длительного времени не осуществляют подвоз 13-ти детей из арбана Краснояровка к школе в с. Балгазын. Неоднократно было направлено письмо и.о министра образования республики, в конечном итоге прокурору республики, после чего был организован подвоз пятерых детей из арбана Краснояровка. Родители остальных восьми детей переехали в с. Балгазын, в г. Кызыл и в г. Абакан.

Анализ категорий граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2024 году, показывает, что, как и ранее значительную их часть составляют представители социально незащищенных категорий граждан.

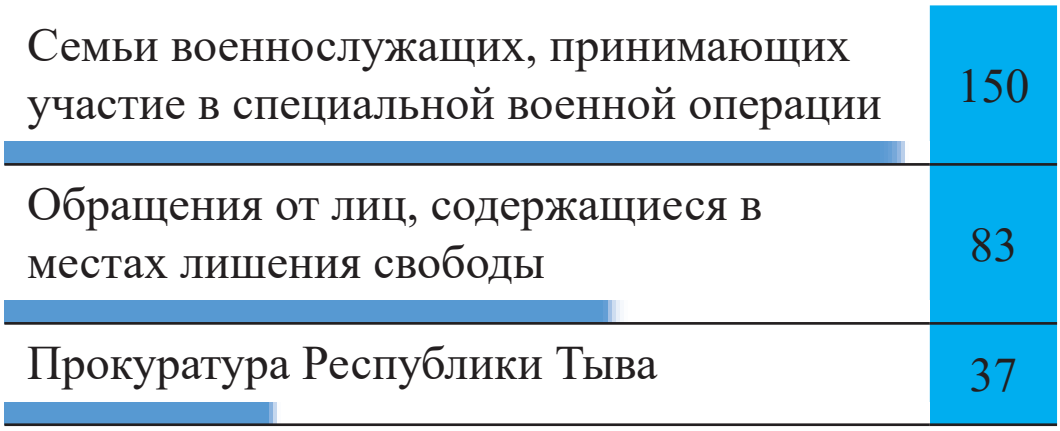




Рис. 4. Основные категории заявителей

Наибольшее количество обращений в 2024 году поступило от военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и членов их семей, доля заявлений которых составила 150.

Обращения от лиц, содержащихся в местах лишения свободы и их родственников - 83 .

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 27
- Потерпевшие по уголовным делам - 12
- Пенсионеры - 5
- Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ – 27

- Образовательные учреждения – 7
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями – 4
- Депутаты Верховного Хурала Республики Тыва - 8
- Военный комиссариат Республики Тыва - 9
- Прокуратура республики Тыва – 37

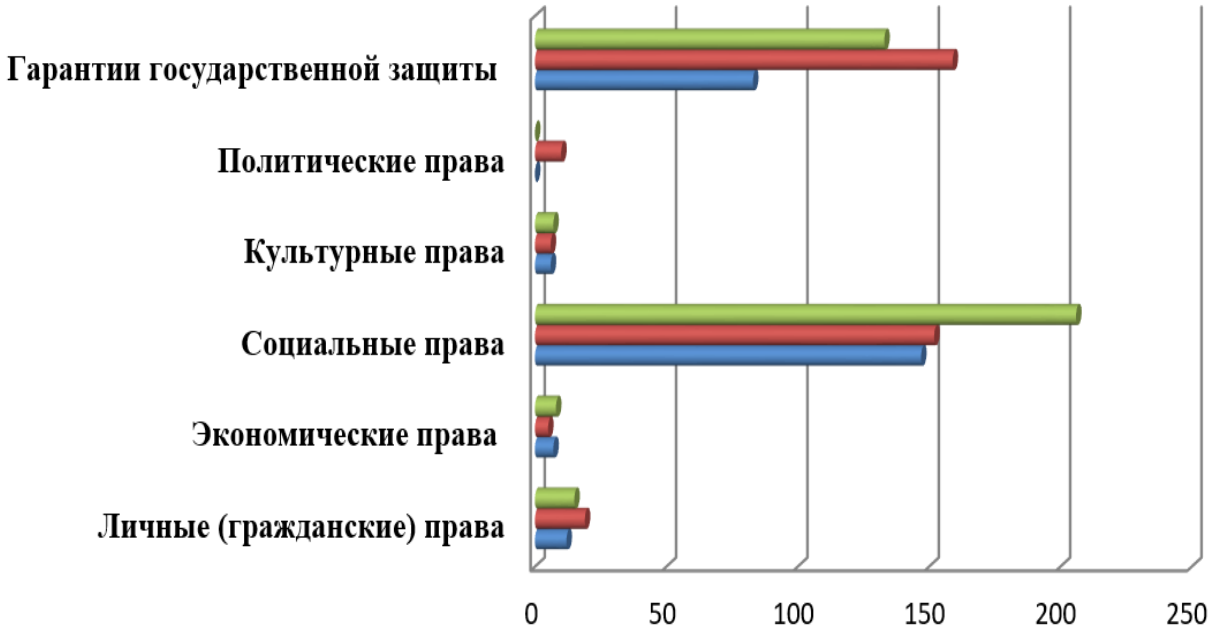
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся к Уполномоченному, показало тенденцию к существенному росту и составило 27, за 2023 год - 14.

Доля обращений от Прокуратуры Республики Тыва увеличилось, это связано с тем, что совместно с Прокурором Республики Тыва Дябкиным С.А. и с Первым заместителем прокурора Республики Тыва Большуновым организовывались приемы граждан в филиале фонда «Защитники Отечества». Всего проработано обращений – 37.

От Председателя Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва Даваа К.Т. - 4 обращения и депутата Верховного Хурала (Парламента) Санчат А.С - 4 четыре обращения по поводу без вести пропавших военнослужащих на СВО.

В настоящем докладе используется следующая общепринятая классификация по группам конституционных прав и свобод, которая также используется в ежегодных и тематических докладах Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации:

1. Личные (гражданские) права.
2. Политические права.
3. Социальные права.
4. Экономические права.
5. Культурные права.
6. Гарантии государственной защиты.



	Личные (гражданские) права	Экономические права	Социальные права	Культурные права	Политические права	Гарантии государственной защиты
2024	15	8	206	7	0	133
2023	19	5	152	6	10	159
2022	12	7	147	6	0	83

Рис. 5. Распределение обращений по группам конституционных прав и свобод человека и гражданина в 2022-2024 годах

Сравнительный анализ динамики распределения обращений по группам конституционных прав и свобод в 2022 и 2024 годах свидетельствует:

- о сохранении наибольшего удельного веса обращений по социальной тематике на прежнем уровне;

- о сохранении в 2024 году количества обращений по вопросам гарантии государственной защиты.

Значительное повышение доли обращений в группе экономических прав произошло, прежде всего, за счет увеличения обращений по вопросам защиты прав частной собственности и вопросов землепользования; один вопрос о праве на занятие предпринимательской деятельностью.

Отсутствуют обращения в группе политических прав, о защите культурных прав и свобод по сравнению с прошлыми годами.

№	Наименование основных прав и гарантий человека и гражданина	Количество вопросов
1	**Личные (гражданские) права:**	
	- право на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности	8
	- гражданство, свободное передвижение	0
	- определение своей национальной принадлежности	0
	- свобода вероисповедания, свобода мысли и слова	0
	- право на информацию и др.	7
	Всего по группе прав:	**15**
2	**Экономические права:**	
	- право на частную собственность, вопросы землепользования	6
	- охрана окружающей среды	0
	- право на занятие предпринимательской деятельностью	1
	- вопросы землепользования, таможенного законодательства и др	1
	Всего по группе прав:	**8**
3	**Социальные права:**	
	- право на защиту семьи, материнства и детства	11
	- право на социальное обеспечение, в том числе военнослужащих и членов их семей	79
	- охрану здоровья и медицинскую помощь	29
	- право на охрану здоровья и медицинскую помощь	35
	- трудоустройство	0

	- установление опеки над недееспособным	0
	- льготы на транспорте	0
	- права инвалидов	17
	- признание участниками ВОВ, их медицинское и пенсионное обеспечение	0
	- семьи погибших военнослужащих	35
	- льготы при авариях на Семипалатинском полигоне, Чернобыльской АЭС и др	0
	Всего по группе прав:	**206**
4	**Культурные права:**	
	- право на пользование родным языком, на образование, свободу творчества, преподавания и др	0
	Всего по группе прав:	**7**
5	**Политические права:**	
	- избирательное право	0
	- право на доступ к государственной службе, на осуществление местного самоуправления	0
	- на участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение публичных мероприятий	0
	- право на обращение в органы государственной власти, свобода СМИ и др.	0
	Всего по группе прав:	**0**
6	**Гарантии государственной защиты:**	
	- соблюдение прав в уголовном судопроизводстве	12
	- гражданском судопроизводстве	9
	- при производстве по делам об административных правонарушениях и в административном судопроизводстве	6

	- соблюдение прав в местах принудительного содержания	83
	Всего по группе прав:	**110**
7	**Права человека в условиях особых административно-правовых режимов:**	
	- розыск и возвращение из плена военнослужащих	18
	- участие войск в миротворческих миссиях	0
	- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, стихийных бедствий)	2
	- мобилизационная подготовка, призыв в Вооруженные силы	1
	Всего по группе прав:	**21**
	Обращения, не вошедшие в классификатор:	
	- Розыск близких родственников	2
	Итого:	**369**

Анализ тематики поступивших в 2024 году обращений в структуре гарантии государственной защиты показал, что наибольшую долю составляют обращения по вопросам защиты прав человека в условиях проведения специальной военной операции. По данной тематике поступило 150 вопросов (АППГ- 98). И данное направление работы остается на особом контроле у Уполномоченного.

Наибольшее количество обращений касалось вопросов установления местонахождения (поиск) военнослужащего, выплаты денежного довольствия военнослужащего, освобождения из плена и др.

На втором месте по количеству поступивших обращений – тема соблюдения прав в местах принудительного содержания. Основная тематика обращений – ненадлежащие условия содержания, медико-санитарное обеспечение и др. Понизилось количество обращений граждан на нарушение прав и свобод в местах принудительного содержания 111 обращений в 2023 году против 83 в 2024 году.

На третьем по числу поступивших обращений составляют обращения о нарушении социальных прав. Понизилась доля обращений по вопросам защиты прав на жилище – 37 (АППГ - 88), однако существенно повысилось количество обращений по защите социальных прав – 206 (АППГ - 152). Обращения данной категории касались обеспечения граждан жилыми помещениями жилищного фонда, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, предоставление коммунальных услуг надлежащего качества и др.

По нарушению трудовых прав принято одно коллективное обращение: по выяснению прав на пенсионное обеспечение отдельных категорий работников социальных учреждений и учреждений здравоохранения (сотрудников Хайыраканского дома - интерната, Улуг-Хемского района). Их количество составило – 17 человек.

Также повысилось количество обращений по вопросам охраны здоровья и медицинской помощи, они составили – 29 (АППГ - 15).

Мониторинг поступивших обращений в географическом разрезе Республики Тыва количество обращений к Уполномоченному наблюдается от жителей следующих административно-территориальных единиц региона:

Муниципальные образования	Количество обращений	Муниципальные образования	Количество обращений
г. Кызыл	287		
Тоджинский район	3	Чеди-Хольский район	5
Каа-Хемский район	10	Чаа-Хольский район	3
Кызылский район	9		
Улуг-Хемский район	8	Дзун-Хемчикский район	7
Тандинский район	8	Сут-Хольский район	3
Бай-Тайгинский район	17	Тере-Хольский район	3
Пий-Хемский район	1	Барун-Хемчикский район	5
		Всего:	**369**

Как и в 2023 году, наиболее активно защищают свои права и интересы граждане города Кызыла, а также жители Каа-Хемского, Кызылского и Улуг-Хемского, Тандинского, Бай-Тайгинского районов.

Это объясняется тем, что наибольшее количество жителей республики проживают в г. Кызыле.

10 обращений в 2024 году поступило от граждан других субъектов Российской Федерации, направленных по территориальной принадлежности Уполномоченным по правам человека в соответствующих регионах.

Субъект Российской Федерации	Количество обращений
Красноярский край	3
Иркутская область	2
Курганская область	1
Кемеровская область	1
Республика Хакасия	1
Чеченская Республика	2
Республика Ингушетия	1
Итого:	**11**

Работая с поступившими обращениями, Уполномоченный в соответствии со ст. 9 Закона Республики Тыва от 20 ноября 2020 г. № 45-КЗРТ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва» использует различные инструменты реагирования на жалобы граждан: проведение проверок, направление запросов, ходатайств в суды, рекомендаций и т.д. Наиболее часто Уполномоченным использовались такие инструменты как направление обращений граждан в другие государственные органы для проведения проверок доводов, изложенных в письмах заявителей, и, в случае необходимости, принятия мер реагирования в пределах их компетенции. В свою очередь, действуя в интересах гражданина, Уполномоченный в своих обращениях в государственные органы просит информировать его о результатах рассмотрения.

При рассмотрении обращений граждан, в целях восстановления нарушенных прав, всестороннего рассмотрения каждого поступившего обращения и

принятия всех возможных мер, Уполномоченным по правам человека в рамках своей компетенции осуществляет тесное взаимодействие с различными структурами. В 2024 году Уполномоченным было направлено 385 запросов в государственные и муниципальные органы.

Наименование	Количество запросов
Федеральные органы власти (прокуратура, УФСИН МВД, СУ СК, УФССП военкоматы, СФ РФ и другие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти)	189
Органы государственной законодательной и исполнительной власти Республики Тыва	67
Органы местного самоуправления	8
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации	64
Судебные органы	7
Иные предприятия, организации, учреждения	49
Всего:	**394**

Всего в 2024 году проведено – выездных проверок, в том числе:

- в учреждения уголовно-исполнительной системы ———— 25
- в учреждения системы МВД по Республике Тыва ———— 1
- в учреждения социальной сферы различной ведомственной подчиненности ———— 11
- в учреждения образования ———— 1
- в медицинские учреждения ———— 1

Важным средством обеспечения реализации права граждан на обращение к Уполномоченному являются выездные и личные приемы.

Уполномоченным в 2024 году проведено 7 личных приемов граждан в муниципальных образованиях Республики Тыва (Каа-Хемский, Тандинский, Улуг-Хемский, Дзун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Тоджинский, Сут-Хольский районы), в ходе которых принято более 35 человек.

Самым важным моментом в реализации конституционного права гражданина на обращение является полученный результат, в основе которого лежит восстановление нарушенного права, оценка обоснованности своих действий или действий других лиц, получение достоверной информации и формах и способах защиты прав.



Рис. 6. Результаты рассмотрения обращений граждан к Уполномоченному за 2024 год

По итогам рассмотрения обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2024 году:

- даны разъяснения и правовые консультации, в том числе по способам правового решения проблемы по 153 обращениям;
- направлено по подведомственности для принятия мер 7 жалоб с осуществлением контроля по их разрешению;
- оказано содействие в решении обозначенных в обращении проблем по 58 обращениям,
- восстановлено право в 47 случаях,

- в 46 случаях нарушение прав не выявлено.

Обращения, требующие более подробного изучения, остаются на контроле Уполномоченного до их разрешения.

В следующих тематических разделах подробно освещаются актуальные вопросы реализации прав и свобод человека, беспокоившие жителей нашей республики в 2024 году, приводится анализ ситуации с соблюдением прав граждан в республике, предлагаются рекомендации соответствующим государственным и муниципальным органам для ее улучшения.

Глава 2. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва по защите прав человека в условиях проведения специальной военной операции

2.1. Защита прав военнослужащих и членов их семей

По сравнению с показателями предыдущих лет, в показателях и содержании обращений, рассмотренных Уполномоченным, обозначились определенные изменения, которые возникали при реализации прав и законных интересов участников СВО и членов их семей. Если в 2022 году у заявителей в обращениях содержались вопросы, связанные с призывом на военную службу по мобилизации, предоставлением гражданам отсрочки, то в 2024 году возникали вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, оказанием медицинской помощи, а также установлением статуса военнослужащего, проведением освидетельствования военно-врачебной комиссией. Все поступившие обращения Уполномоченным рассматривалось насколько можно в сжатые сроки при постоянной связи с родственниками и близкими военнослужащих.

Структура и количество обращений по тематике вопросов, поступивших к Уполномоченному по правам человека в Республике Тыва в 2024 году:

Тематика	Количество обращений
Право на жизнь, право на достоинство	39
Социальная защита членов семей военнослужащих	35
Право на своевременную и полную выплату денежного довольствия	25
Право на жилье и земельный участок	6
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь	19
Право на отсрочку от призыва на военную службу	4
Права на перевод в другую войсковую часть	6
Защита прав военнослужащих на стадии предварительного расследования	5
Право на трудоустройство	6
Иные	5
Итого	**150**

В 2024 году поступило 150 письменных заявлений от военнослужащих и членов их семей (АППГ- 119). Основная часть полученных обращений исходила от матерей и родственников военнослужащих, участвующих в военной операции. Обращения принимаются по телефону, посредством электронной почты и в официальном аккаунте социальной сети «Вконтакте».

В 2024 году наибольшее число обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, касались просьб оказать содействие по защите прав военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен, в результате участия в боевых действиях и в ходе проведения специальной военной операции. На втором месте по своему содержанию эти обращения касаются социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

В связи с тем, что обращений много выработан следующий алгоритм с подготовкой и отправки запросов:

- по вопросам розыска (обмена) попавших в плен, пропавших без вести (в ом числе тел погибших, вывоза с территории Украины, обмена телами) - Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации;

- по вопросам выплаты денежного довольствия, дополнительных и социальных выплат, пособий, и компенсаций военнослужащим - военные округа, виды (рода) войск Вооруженных сил Российской Федерации, Военно-социальный центр Министерства обороны Российской Федерации;

- по вопросам оказания медицинской помощи военнослужащим, увольнение с военной службы в связи с состоянием здоровья – непосредственно в военные госпитали по территориальности, в войсковые части.

Всем обратившимся оказывалось всевозможное содействие как в реализации прав и свобод человека и гражданина, так и в их восстановлении в случае выявления нарушений законов.

В соответствии с Соглашением Уполномоченный в 2024 году принял участие в совместном приеме граждан на базе филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Тыва с участием представителей Военного комиссариата Республики Тыва, Прокуратуры Республики Тыва, Правительства Республики Тыва, в рамках которого Уполномоченным принято 39 письменных обращений

от родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Учитывая, что проведение специальной военной операции на сегодняшний день продолжается и, полагая, что количество обращений от родственников и лиц призывного возраста сохранится в том же объеме, целенаправленная работа Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва в 2025 году в сфере защиты прав военнослужащих и лиц призывного возраста будет продолжена.

2.2. Вопросы установления местонахождения и возращения из плена военнослужащих

Уполномоченным по правам человека в Республике Тыва организована работа по рассмотрению обращений граждан по фактам утраты связи с военнослужащими, проходящими службу в районе проведения специальной военной операции, в том числе их пропажи без вести и попадания в плен. При получении обращений от родственников военнослужащих – участников специальной военной операции с указанной информацией незамедлительно готовится и направляется информация Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в Министерство обороны Российской Федерации, Главному военному прокурору Российской Федерации для установления местонахождения военнослужащих, а в случае нахождения в плену – для включения в списки для обмена и возвращения на территорию Российской Федерации. Работа по составлению согласованию списков для обмена военнослужащих, находящихся в плену, находится полностью в компетенции Министерства обороны Российской Федерации.

В истекшем году к Уполномоченному поступило 87 обращения о безвестной пропаже либо утрате связи с родственниками военнослужащих, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции.

При тесном взаимодействии с федеральным омбудсменом, территориальными органами военной прокуратуры и военных комиссариатов удалось установить местонахождение 23 военнослужащих: 1 освобожден из плена, связь установлена с 14, подтверждена гибель 5 военнослужащих, 17 находятся в плену, судьба 19 военнослужащих остается неизвестной до настоящего времени.

Заявление родственников о пленении были связаны с демонстрацией украинских СМИ видеофайлов с пленением российских военнослужащих, также в

мессенджере Телеграмм канале из различных чатов среди которых они опознавали своих.

В феврале 2024 года, поступило обращение из военного комиссариата Республики Тыва, о том что к ним обратилась супруга военнослужащего В, который с 5 апреля находится в плену на территории Украины, с просьбой включить его в список обмена пленными. Со слов супруги ей прислали видео, подтверждающее, что это действительно ее супруг.



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Смоленский б-р, д. 19, стр. 2, Москва, 119121 тел . +7 (495) 870-41- 77 , факс +7 (495) 870-41-78

« 25 » июня 2024 года № ТМ 48152-55

Уполномоченному по правам человека
в Республике Тыва
А.М.АДЫГБАЙ

Уважаемый Александр Мижит-оолович!

В связи с Вашим обращением в отношении российского военнослужащего сообщаю, что он возвращен из украинского плена на Родину 25 июня 2024 г. в рамках российско-украинского обмена.

Выражаю Вам искреннюю признательность за Вашу заботу о судьбе каждого гражданина Российской Федерации, попавшего в сложную жизненную ситуацию.

С уважением,
Т.Н.Москалькова

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным была проведена большая работа по подтверждению нахождения военнослужащего В., в плену. Благодаря содействию Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой военнослужащий В., был возвращен в Российскую Федерацию.

На сегодняшний день на учете у Уполномоченного 17 военнослужащих находящихся в плену, это значительное число для нашей немногочисленной республики. Поэтому работа по данному направлению продолжается и работа с родными и близкими военнослужащих проводится непрерывно.

Поступившие к Уполномоченному обращения по соблюдению прав военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по своему содержанию касались просьб оказать содействие по защите прав военнослужащих, которые направлены для участия в СВО, самовольно покинули войсковую часть, совершили уголовные преступления, а также на получение направления, на медицинское освидетельствование для определения годности к военной службе.

2.3. Права военнослужащих при увольнении, предоставлении отсрочки и отпусков. Права на денежное довольствие.

В соответствии с пунктом Указа №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» установлено, что в период частичной мобилизации действуют три основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

- по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

- по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

- в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

В связи с этим заявителям, при устном обращении, если военнослужащий не относился, к выше обозначенным трем основаниям давалась юридическая консультация.

В 2024 году к Уполномоченному по правам человека в Республике Тыва поступило 4 обращений по вопросу предоставления отсрочки от призыва и увольнения со службы мобилизованным гражданам и гражданам, проходящим военную службу по контракту, что составляет 1,07% от общего количества поступивших в 2004 году обращений.

Из них 2 обращения касались увольнения военнослужащих по медицинским показаниям, 1 – о возвращении военнослужащих в связи с окончанием срока контракта, 1 – о предоставлении отсрочки от призыва отцам многодетных семей.

Пример. По обращению Уполномоченного в Курганской области оказывали помощь военнослужащему войсковой части 55115 Д по вопросу расторжения контракта в связи с тем, что ему одному нужно было воспитывать трехлетнюю дочь так как мать ребенка лишили родительских прав. Военнослужащий является сиротой сам, поэтому ему не хотелось отдавать свою дочь в дом-ребенка. По ходатайству Уполномоченного на аттестационной комиссии было принято решение расторгнуть контракт с военнослужащим Д.

От жен и матерей военнослужащих по вопросу необходимости предоставления отпуска к Уполномоченному поступило 7 обращений.

По результатам работы по обращениям граждан, удалось получить отпуск, троим военнослужащим, остальным из воинских частей дан ответ, что отпуск предоставят в порядке очереди.

Министерством обороны России выполняется комплекс мер по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации. Отпуска военнослужащим, в том числе призванным на военную службу по частичной мобилизации, предоставляются в порядке, установленным Федеральным законом от 27. 05. 1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 №1237, в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

Планирование и предоставление отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации и проходящим военную службу по контракту, осуществляет командование воинской части, с учетом необходимости безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью, поддержания боевой готовности. В этих целях штабом воинской части разрабатывается график отпусков, направленный на гарантированную реализацию военнослужащими права на отдых. При этом количество находящихся в отпуске военнослужащих не должно превышать 20% от списочной численности личного состава подразделения.

Соответствующие графики отпусков утверждаются командующими группировками войск исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне

проведения специальной военной операции и с учетом безусловного выполнения боевых задач. Так, при поддержании высокой интенсивности боевых действий предоставление отпусков, в целях сохранения боеготовности подразделений и возможности выполнения боевых задач по предназначению, осуществляется не по установленному плану, а поочередно.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» граждане Российской Федерации, призванные на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту.

В октябре 2024 года за помощью к Уполномоченному обратилась гр-ка М, супруг которой служит по контракту с сентября 2023 года. Заявительница сообщила, что с тех пор супруг ни разу не был в отпуске, командование войсковой части не давали отпуск, объясняя тем, что его должен кто-то из сослуживцев заменить. Уполномоченный обратился в Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации. Согласно информации, полученной из Министерства обороны Российской Федерации, отпуска военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции предоставляются с учетом текущей обстановки и поддержания боеготовности подразделений, в связи с чем, утвержденные графики отпусков могут смещаться на более поздний срок. Только в декабре 2024 года супруг заявительницы приезжал домой в отпуск.

Еще одной тематикой обращений, касались соблюдения прав военнослужащих на своевременную и полную выплату денежного довольствия. Все обращения были направлены в военные части войск Вооруженных сил Российской Федерации, Военно-социальный центр Министерства обороны Российской Федерации для организации проверки, они были разрешены положительно или частично в зависимости порядка и законности.

Денежное довольствие военнослужащим назначается и выплачивается в соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», Порядком обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и предоставления им и членам их смей отдельных выплат, определенным приказом Министра обороны Российской Федерации от 06.12.2019 №727, а также иными ведомственными нормативно-правовыми актами.

С информацией о финансовом состоянии счетов военнослужащие могут ознакомиться в «личном кабинете» ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации»: https://cabi№et.mil.ru, тел.8(800) 737-7-737.

По поводу не выплат денежного довольствия и обязательных выплат обратились 25 родственников участников СВО. Каждый обращение отрабатывался по отправке запросов:

- в Главное управление Министерства обороны РФ;
- конкретно в войсковые части, где служит военнослужащий;
- в Военно-социальный центр при Министерстве обороны РФ.

По семи запросам получилось добиться положительного результата; по восьми пришел ответ, что статус военнослужащего изменился. По остальным не получили ответа.

Существенная часть обращений по данной тематике касалась порядка и срока предоставления единовременных выплат военнослужащим в связи с заключением контракта о прохождении военной службы. Результаты рассмотрения обращений указывают о том, что в большинстве случаев причинами несвоевременного получения предусмотренных выплат явилось отсутствие информации из войсковой части о зачислении военнослужащего в личный состав и (или) допущенные технические ошибки в персональных данных военнослужащего. По всем обращениям работали таким образом, чтобы выяснить причину не выплат и найти дальнейшее решение проблемы через запросы в различные имеющие отношение структуры.

Также как и в предыдущий год проявлялись проблемы, касающиеся того, что если в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в случае захвата военнослужащего в плен, а также его безвестного отсутствия за ним сохраняется статус военнослужащего до признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявленным умершим. То за указанными военнослужащими сохраняются материальное и иные виды обеспечения, которые выплачиваются (выдаются) супругам или другим членам семей военнослужащих, проживающим совместно с ними, до полного выяснения обстоятельств захвата в плен или их освобождения, либо до признания их в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленными умершими. Правила таких выплат

супруге или другим членам семьи предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2000 №524 «Об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей».

При этом из анализа поступивших обращений (12) следовало, что на практике члены семьи военнослужащих сталкивались с трудностями их получения. Следовательно, проблема остается на прежнем уровне.

2.4. Медицинское и социальное обеспечение военнослужащих

Оказание социальной и медицинской помощи участникам специальной военной операции и членам их семей является одной из важнейших задач органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва.

С целью их реализации утверждено постановление Правительства Республики Тыва от 04 марта 2024 г. № 78 «О мерах социальной поддержки участникам специальной военной операции и о внесении изменений в пункт 4 порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Тыва».

Система оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей продолжает совершенствоваться. Наряду с федеральными мерами социальной поддержки в республике успешно реализуется ряд дополнительных мер социальной поддержки.

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва на основании списка граждан, поступивших на военную службу Российской Федерации, заключивших с 1 января 2024 г. с пунктом отбора на военную службу по контракту в г. Кызыле контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также военнослужащие, призванные по мобилизации из Республики Тыва и заключившие контракт о прохождении военной службы, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и заключившие контракт о прохождении военной службы с воинской частью Вооруженных Сил Российской Федерации, из резервного фонда Правительства Республики Тыва оказывается материальная помощь в виде единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 09 августа 2024 г. № 402 для граждан, заключивших 1 августа по 31 декабря 2024 г. контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для участия СВО установлена дополнительная мера социальной поддержки в размере по 400 тыс. руб.

За 2024 г. по принятым сведениям граждан, поступившим на военную службу по контракту ВС РФ объем израсходованных средств Республикой Тыва составляет 286 500,0 тыс. руб.

В целях повышения эффективности адресного сопровождения и поддержки, обеспечения комплексной помощи участникам специальной военной операции и членов их семей утверждено Постановление Правительства Республики Тыва от 04.03 2024 г. №78 «О мерах социальной поддержки участникам специальной военной операции и о внесении изменений в пункт 4 Порядка пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Тыва», а также Закон Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва «О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей».

Согласно, указанного закона участник СВО, признанный ветераном боевых действий, имеет право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно в порядке, установленном Конституционным законом Республики Тыва от 27 ноября 2004 года N 886 ВХ-I «О земле».

Участникам СВО предоставляется льгота по уплате транспортного налога в порядке, предусмотренном Законом Республики Тыва от 28 ноября 2002 года N 92 ВХ-I «О транспортном налоге», а также они освобождены от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт.

Перечислены меры социальной поддержки членов семей участников СВО:

- единовременная денежная выплата на ребенка военнослужащего в возрасте от 0 до 18 лет;
- единовременная денежная выплата на оплату коммунальных услуг;
- преимущественное право на перевод ребенка участника СВО в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи государственную или муниципальную образовательную организацию, предоставляющую дошкольное образование и др.

Также отделением Социального фонда России по Республике Тыва уделяет особое внимание участникам специальной военной операции. В клиентских службах Отделения назначены специалисты, которые занимаются прие-

мом и сопровождением ветеранов боевых действий, военнослужащих и членов их семей.

Для удобства членов семей военнослужащих в Отделении СФР по Туве применяется комплексный подход. То есть за каждым обратившимся гражданином из этой категории закрепляется персональный консультант, который подсказывает, какие документы необходимы, где взять нужные справки. Кроме того, он оказывает содействие в их получении, а также подробно объясняет, какие еще меры поддержки полагаются семье.

Военнослужащим СВО и их семьям положен ряд социальных выплат и льгот. Беременным женам и детям до 17 лет мобилизованных граждан в упрощенном порядке оформляется единое пособие. При подаче заявления доходы мобилизованных граждан не учитываются при комплексной оценке нуждаемости семьи. Пособие назначается с месяца обращения за ним (с месяца рождения ребенка – если обращение не позднее 6 месяцев со дня рождения) или с месяца постановки на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (но не ранее, чем наступление 6 недель беременности). Пособие устанавливается сроком на 6 месяцев.

Жене мобилизованного гражданина со сроком беременности не менее 180 дней выплачивается единовременное пособие, размер которого в Туве составляет 54 548 рублей (в Тоджинском, Монгун-Тайгинском районах и в сельском поселении сумона Шынаанский Тере-Хольского района — 58445 рублей). Заявление на выплату пособия женщина может подать не позднее 6 месяцев с момента возвращения из зоны СВО мобилизованного супруга.

Если в семье есть ребенок до 3 лет, также можно оформить ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву (мобилизации). Его размер в Туве составляет 23 378 рублей (в Тоджинском, Монгун-Тайгинском районах и в сельском поселении сумона Шынаанский Тере-Хольского района — 25 047 рублей). Заявителю необходимо представить справку о том, что супруг является мобилизованным участником специальной военной операции или проходит военную службу по призыву.

Период службы в зоне СВО засчитывается в страховой стаж и исчисляется в двойном размере из расчета 3,6 пенсионных коэффициента за один год.

Военнослужащие и добровольцы, которым присвоен статус ветерана боевых действий, получают от Отделения Социального фонда России по Республике Тыва ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).

Военнослужащим, пребывавшим в добровольческих формированиях, ко-

торые получили инвалидность в период нахождения в зоне СВО, Отделение СФР по Республике Тыва выплачивает пенсию по инвалидности и ежемесячную компенсацию по военной травме.

С 2024 года Социальный фонд России начал беззаявительно оформлять электронные сертификаты на приобретение участниками СВО технических средств реабилитации. Им теперь не нужно подавать заявление на оформление сертификата — Отделение СФР по Туве сделает все само после получения сведений о разработанной программе реабилитации и рекомендаций по обеспечению техническими средствами реабилитации.

Меры поддержки, предоставляемые участникам СВО и их семьям, охватывают широкий спектр льгот и финансовой помощи: материальная поддержка, льготы на оплату ЖКХ и транспорта, социальное обслуживание, освобождение от уплаты самообложения граждан и другие значимые меры.

Вопросы предоставления выплат и мер поддержки участникам СВО и членам их семей находятся постоянно в зоне внимания Уполномоченного.

Оперативное решение обозначенных в обращениях проблем, связанных с оказанием содействия как самими военнослужащим, так и их семьям, стало возможно благодаря тесному взаимодействию Уполномоченного с различными институтами власти (министерства и ведомства Республики Тыва). Работа с участниками специальной военной операции осуществляется при тесном взаимодействии Уполномоченного с Филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Тыва, филиалом Военно-социального центра при Министерстве обороны Российской Федерации.

К Уполномоченному за 2024 год поступило 35 обращений касающихся социальной защиты членов семей военнослужащих. Они касались таких вопросов как:

- предоставление права при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение;
- предоставление места в дошкольное-образовательное учреждение;
- предоставление земельного участка;
- предоставление жилья;

- оказание помощи многодетным семьям и др.

В правозащитной деятельности Уполномоченного пристальное внимание было уделено вопросам соблюдения прав военнослужащих на медицинскую помощь и оказания поддержки по медицинскому обеспечению военнослужащих.

Актуальным вопросом для участников СВО являлось прохождение военно-врачебной комиссии и дальнейшее предоставление отпуска по болезни или освобождение от исполнения обязанностей военной службы. Военнослужащие в обращениях в адрес Уполномоченного также выражали несогласие с решением военно-врачебной комиссии, просили оказать помощь в организации дополнительного обследования и проведении повторной военно-врачебной комиссии.

Пример: В рамках личного приема в адрес Уполномоченного обратилась супруга военнослужащего Л., жительница г. Кызыла, по вопросу оказания содействия в проведении повторного проведения военно-врачебной комиссии в части установления тяжести ранения. Военнослужащий Л получил тяжелые ранения, согласно заключению признан «Д» - не годен к военной службе на основании ст.17 пункта статьи графы III расписания болезней с причинной связью увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания с формулировкой «Заболевание получено в период военной службы» что не является основанием для выплаты единовременного пособия согласно ч.12 ст. 3 Федерального закона №306-ФЗ. Поэтому военнослужащему страховая компания не выплатила единовременное пособие, не учитывая, что он получил также ранение в пояснично-крестцовой части тела, в результате которого в настоящее время он передвигается с трудом, с помощью костылей. При взаимодействии с Уполномоченным в Новосибирский области направлен дополнительный запрос в отдел филиала №3 ФГКУ «ГК ВВЭ» по вопросу проведения повторной военно-врачебной комиссии.

Особое внимание Уполномоченного уделено обращениям по вопросам лечения и получения услуг по медицинской реабилитации военнослужащих.

К уполномоченному по вопросу оказания содействия в проведении ему дополнительной медицинской диагностики для определения годности его к военной службе обратились 6 военнослужащих. Все они, находясь в зоне проведения СВО, в результате взрыва снаряда получили ранения, в связи с чем находились на лечении в различных военно-медицинских учреждениях. По итогам медицинского осмотра и освидетельствования, решением военно-врачебной

комиссии им была установлена категория годности «В» - ограниченно годен к военной службе. В то же время наличие у военнослужащего заболеваний, которые привели к нарушению функций всего организма, препятствовало прохождению им дальнейшей военной службы. Они нуждались в дополнительном лечении и обследовании.

Внимательно изучив представленные медицинские документы, усматривая нарушение прав военнослужащих, Уполномоченный обращался в военную прокуратуру и конкретно в военные госпитали с просьбой оказать содействие в разрешении данной ситуации. Работа по данным обращениям находятся еще в работе Уполномоченного.

Рекомендации:

- Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Тыва.
- Министерству образования и науки Республики Тыва

В настоящее время в республике отсутствует единая информационная система взаимодействия участников СВО и членов их семей с государством. Это приводит к дублированию запросов, увеличению сроков их рассмотрения и недостаточной координации между ведомствами. Считаем, с целью объективной оценки социальных последствий участия в СВО необходимо вести учет лиц, вернувшихся из зоны СВО не в рамках разрозненных учетов отдельных ведомств, а в виде отдельного информационного ресурса, на основе которого каждый из участников СВО может и должен находиться на сопровождении.

Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Тыва обеспечить техническую поддержку единой информационной системы об участников специальной военной операции, реализуемой филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» и рассмотреть возможность разработки мобильного приложения для участников СВО и их семей;

Министерству образования и науки Республики Тыва организовать обязательное обучение школьных психологов работе с детьми участников СВО; Министерству здравоохранения провести анализ количества психологических кабинетов и их нагрузку в случае полного завершения СВО и возвращения к мирной жизни участников военной операции.

Глава 3. Защита основных прав и законных интересов граждан

3.1. Право избирать и быть избранным

В период избирательных компаний Уполномоченный работал по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью на доступность избирательных участков; лиц, находящихся в местах принудительного содержания под стражей, в том числе по информированию указанной категории граждан о содержании избирательной кампании и имеющихся у них избирательных правах; организации общественного контроля за выборами.

2024 год был ознаменован для Республики Тыва двумя политически значимыми событиями: выборами Президента Российской Федерации и выборами депутатов в Верховный Хурал (Парламент) Республики Тыва. Выборы представляют собой узаконенную форму прямого народного волеизъявления, важнейшее проявление демократии. С помощью выборов граждане оказывают влияние на формирование органов государственной власти. Они являются важным инструментом, с помощью которого в органах власти представляются интересы различных общественных групп.

В организации проведения выборов 2024 года следует отметить существенные усилия Центральной избирательной комиссии Республики Тыва в обеспечении избирательных прав граждан. Высокий уровень профессионализма и ответственности при организации и проведении выборов, в очередной раз продемонстрированный данным органом власти, позволил решить множество вопросов, связанных с предупреждением нарушения прав граждан на различных уровнях.

Несмотря на значительность выборов, к Уполномоченному не было ни одного обращения, касающихся нарушений избирательных прав, что свидетельствует о наличии действенной системы гарантий защиты избирательных прав.

Прошедшие в марте 2024 года выборы Президента Российской Федерации стали для как для Республики Тыва, так и для всей страны, одним из важнейших политических событий, предопределивших тенденцию движения государства на ближайшие 6 лет.

В компетенцию института Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва не входит проведение оценки выборов, однако, основной задачей Уполномоченного в данном вопросе стал мониторинг за соблюдением избирательных прав граждан. По этой причине на протяжении периода проведения

выборов общественными помощниками Уполномоченного в муниципальных образованиях республики в районах осуществлялось наблюдение за соблюдением прав граждан в ходе выборов.

К общественным помощникам избиратели обращались по вопросам местоположения участковой избирательной комиссии, возможности голосования для тех, кто не имеет регистрации на территории республики, а также голосования по месту пребывания, а не по месту регистрации, голосования на дому. Все вопросы решались «на местах», ни одно обращение не осталось без внимания.



Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва входит в состав рабочей группы Центральной избирательной комиссии Республики Тыва по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью.

В периоды проведения выборов Уполномоченным, сотрудниками Аппарата и общественными помощниками были посещены порядка 15 избирательных участков по всей республике.



Высокий уровень профессиональной подготовки членов избирательных комиссий республики позволил провести выборы 2024 года без каких-либо серьезных замечаний, без жалоб и конфликтов.

3.2. Трудовые права

В рамках государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населения в Республике Тыва» утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2023 г. № 833, реализуется подпрограмма «Улучшение условий труда и охраны труда в Республике Тыва». Перечнем основных мероприятий по реализации подпрограммы является мониторинг проведения специальной оценки условий труда в организациях республики, медицинских осмотров, обучения по охране труда, организация и проведение семинаров-совещаний, «круглых столов» и конкурсов по охране труда. На 2024 г. на данные цели предусмотрено 195,6 тыс. руб. из республиканского бюджета. Освоено 195, 6 тыс. руб. или 100 %.

По итогам реализации подпрограммы за 2024 г. удалось увеличить количество рабочих мест, на которых проведена специальной оценка условий труда на 29,0 %, уменьшить численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров до 6 человек в г.

По поручению Правительства Российской Федерации в течение 2024 г. проводилась работа по трудоустройству и профобучению участников специальной военной операции и членов их семей.

Карьерные консультанты персонально сопровождают граждан для достижения целей скорейшего трудоустройства, с учетом состояния и ограничений по здоровью, социальной и психологической адаптации лиц, завершивших военную службу - участников СВО, а также услуги по переобучению для приобретения или восстановления навыков и квалификации, при смене работы или сферы деятельности.

Всего с 2022 по 2024 гг. в центры занятости населения обратилось 182 участника СВО, из них:

- 2022 г. - 2 участника СВО, получив средства социального контракта, зарегистрировались самозанятыми (100% занятость);
- 2023 г. - 97 участников СВО, из них трудоустроены и получили государственную помощь в рамках социального контракта – 80 человек или 82,5% обеспечена занятость участников СВО.

В том числе трудоустроены – 67 чел. или 69% от общего количества обратившихся, в рамках социального контракта на 350 тысяч руб. открыли свой

бизнес – 10 чел., в рамках социального контракта на 200 тысяч руб. приобрели крупный рогатый скот и занялись личным подсобным хозяйством – 3 чел.

2024 г. – 83 участника СВО, из них трудоустроены и получили средства в рамках социального контракта – 57 чел. или 69% обеспечена занятость участников СВО, в том числе:

- трудоустроены на постоянные работы - 30 чел. или 36,1% от общего количества обратившихся;

- в рамках социального контракта на 350 тыс. руб. открыли свой бизнес - 18 чел. (21,7%): в рамках социального контракта приобрели крупный рогатый скот, начали заниматься овощеводством и растениеводством – 9 чел. (10,8%).

В 2024 г. без регистрации в центре занятости населения в качестве безработного получили средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства – 33 участника СВО.

Таким образом, в 2024 г. в целом оказаны меры поддержки 116 участникам СВО.

В целом, ситуация на рынке труда в республике стабильная. По всем основным показателям, характеризирующим рынок труда, отмечается положительная динамика. За последние три г. массовых сокращений и высвобождений работников с предприятий и организаций республики, не зафиксировано.

По трудовым правам обращения каждый год имели неизменяющуюся тенденцию, в 2024 году в сфере трудовых отношений – два обращения.

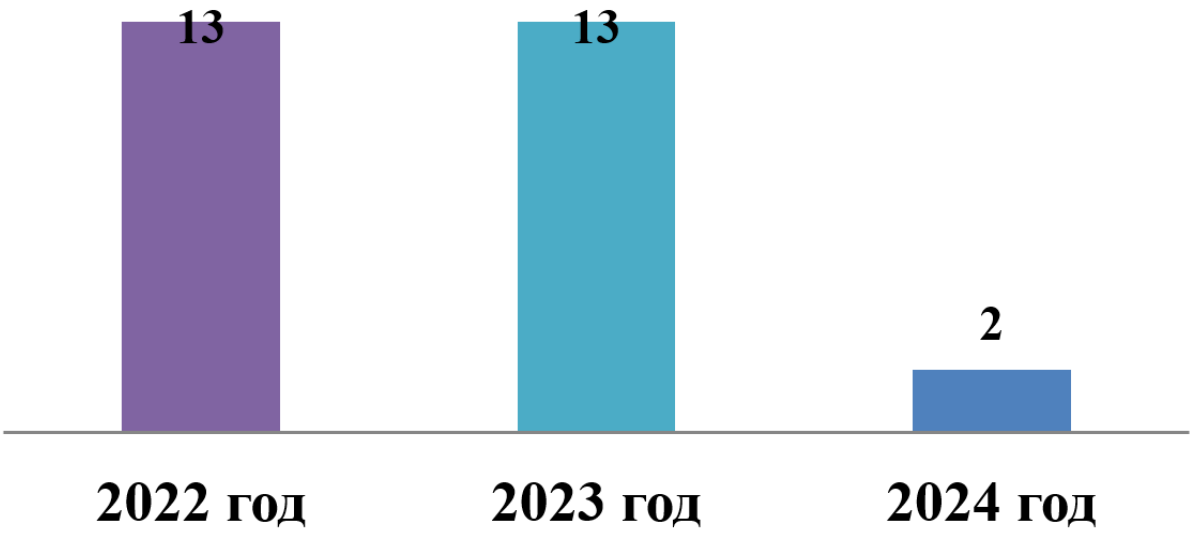


Рис. 1. Динамика обращаемости в сфере трудовых отношений

В поступивших обращениях к Уполномоченному граждане выражали несогласие с увольнением, отстранением от работы без наличия на то оснований и несогласие с законными доводами исполнительной власти г. Кызыла.

Учитывая, что деятельность Уполномоченного по правам человека дополняет существующие формы и средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов местного самоуправления, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, для подтверждения обоснованности жалоб и принятия мер, часть жалоб направлялись в Государственную инспекцию труда в Республике Тыва и органы прокуратуры.

3.3. Право на жилище

В нашей республике данные отношения регламентированы законом Республики Тыва от 07 мая 2024 года N 1044-ЗРТ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Республики Тыва отдельным категориям граждан».

Объемы жилищного строительства в Туве в 2024 году достигли исторического максимума – до конца года в республике введено 365,1 тыс. кв.м, или в 2,1 раза больше, чем в 2023 году.

Бурный рост индивидуального жилищного строительства специалисты объясняют распространением на Туву льготных ипотечных программ, обеспечиваемых мерами федеральной помощи. У жителей республики, были возможности оформить ипотеку под 6 и 8%. А с 2021 года по ходатайству властей Тувы, поддержанному президентом РФ, в виде исключения была открыта линия кредитования по типу дальневосточной – под 2%.

С начала 2024 года их уже оформлено более 9,6 тысячи, причем, каждый четвертый – на приобретение жилья в новостройках. Спрос продолжает расти, поскольку Главе республики удалось добиться продления «дальневосточной» ипотеки для Тувы до 2030 года.

Несмотря на показатели ввода в эксплуатацию нового жилья в республике, а также на увеличение объемов собственного муниципального жилищного фонда (в основном за счет приобретения в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями, по-прежнему остается крайне низкой.

В 2024 году к Уполномоченному по правам человека поступило 47 обращений по данной проблеме. Несмотря на то, что вдвое уменьшилось количество обращений, обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема комфортности жилищного фонда потребностям населения, одно из приоритетный направлений в работе Уполномоченного.

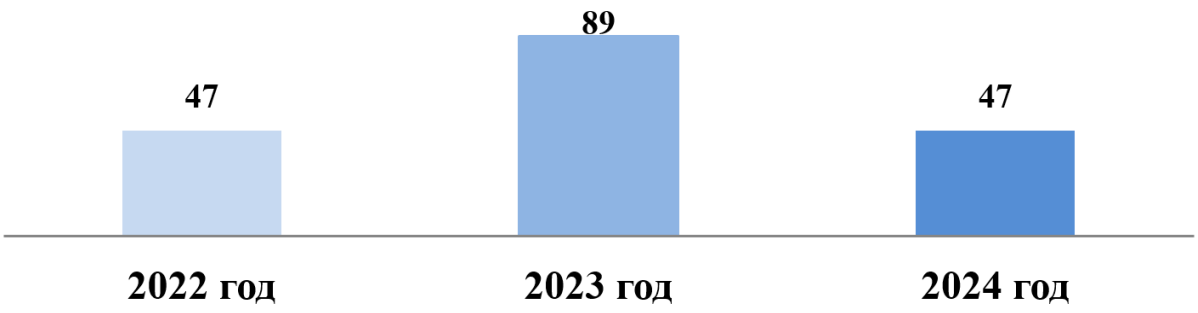


Рис. 1. Количество обращений граждан по вопросам нарушения жилищных прав за 2022-2024 годы

Тематика обращений на протяжении последних лет сохраняется, поднимаются вопросы:

- о многолетнем нахождении в очереди на улучшение жилищных условий;
- внеочередном предоставлении жилья для участников СВО и инвалидам;
- предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- аварийного и ветхого состояния жилых домов,
- об отказе в принятии на жилищный учет и снятии с учета нуждающихся и др.

Как и в предыдущие года, жалобы на не предоставление жилья поступали в первую очередь от малоимущих граждан, состоящих на жилищном учете, жильцов многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, семей с детьми-инвалидами, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и многих других.

Вопросы жилищного обеспечения малоимущих и нуждающихся в жилье граждан наиболее остро стоит в г. Кызыле. Отсутствие в муниципальной собственности города необходимого количества благоустроенных и пригодных для проживания жилых помещений является существенным и объективным препятствием для жилищного обеспечения граждан. Несмотря на принимаемые органами местного самоуправления г. Кызыла меры, ограниченные возможности местного бюджета не позволяют решить острый жилищный вопрос большинства нуждающихся в жилье граждан.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к категории граждан, которые особо нуждаются в социальной защите. Поэтому для них государством предусмотрен ряд гарантий, основными среди которых являются гарантии по бесплатному обеспечению благоустроенным жильем.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам регулируется положением статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей».

Министерством строительства Республики в 2024 году построено и приобретено 154 жилых помещений для детей-сирот, а также лиц, оставшихся без попечения родителей, на которые выделено свыше 322 млн. рублей. Проведена работа по устранению неполадок в жилых домах для детей-сирот, построенных в предыдущих годах. В рамках гарантийных обязательств по государственным контрактам подрядными организациями устранены выявленные замечания в 44 жилых помещениях.

Следует отметить, что число обращений от лиц из числа детей-сирот в адрес Уполномоченного по вопросам реализации права на жилище остается высокой. Так, если в 2023 году поступило 14 обращений данной категории, то в 2024 году – 28, из них 6 обращений поступило из исправительных учреждений.

Наметилась тенденция обращения женщин содержащихся в ФКУ СИЗО-1 по оказанию поддержки в постановке на учет или в очередь для получения жилья как относящиеся к категории детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Пример: к Уполномоченному поступило обращение гр-на Б., отбывающего наказание в местах лишения свободы, по вопросу обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда. Заявитель сообщил, что приближается срок его освобождения, а выходить ему не куда, жилья не име-

ет. Состоит на жилищном учете и просит предоставить жилье до его освобождения. Гр-ну Б. и другим заявителям по аналогичным вопросам разъяснено, что Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» определены основания и условия предоставления жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений гражданам. Так, жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются данной категории граждан по окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. Кроме того, после освобождения и до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда предусмотрена выплата денежной компенсации за наем жилого помещения, которой можно воспользоваться также по окончанию пребывания в вышеуказанных учреждениях.

Детальный анализ рассматриваемых обращений позволил Уполномоченному выделить ряд наиболее проблемных вопросов, требующих принятия дополнительного комплекса мер со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления в данной сфере.

В общем объеме жалоб по вопросам реализации жилищных прав основная часть обращений касается проблем не предоставления жилых помещений в порядке общей очереди малоимущим гражданам, в порядке льготной очереди – инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам, гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье.

Проблема выселения граждан из занимаемых ими жилых помещений всегда является болезненной и сложной, а когда речь идет о выселении из жилого дома семьи с несовершеннолетними детьми – болезненной вдвойне.

В современных реалиях выселение из жилого помещения, находящегося в ипотеке, становится довольно частым явлением. При этом, не имеет значение, является ли это жилье единственным для заемщика и членов его семьи, не учитываются интересы незащищенных слоев населения – несовершеннолетних детей, инвалидов, пенсионеров – объект недвижимости при наличии неисполненных долговых обязательств будет изъят и реализован с публичных торгов.

Единственное жилье в России защищено исполнительским иммунитетом - в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса РФ на него запрещено обращать взыскание в счет погашения долгов. Исключение составляет только жилье, которое находится в залоге у банка по ипотеке. Это означает, что ипотечную квартиру или жилой дом банк может забрать за дол-

ги, даже если семье больше негде жить и в ней прописаны дети.

Проблема выселения граждан из единственного жилья зачастую возникает и в случаях с самовольными постройками.

В Туве, как и в большинстве других регионов нашей страны, большое количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, длительное время не могут реализовать свои жилищные права (инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, дети-сироты) и вынуждены самостоятельно решать накопившиеся жилищные проблемы.

В связи с недостаточной работой должностных лиц, на которых возложено осуществление муниципального градостроительного контроля, а зачастую и при попустительстве руководителей соответствующих направлений деятельности органов местного самоуправления складывается практика, при которой уполномоченные органы своевременно не выявляют случаи самовольного строительства объектов недвижимости и ограничиваются констатацией факта наличия уже возведенной и заселенной (в случаях с самовольным строительством объектов жилого назначения) самовольной постройки и работой по сносу незаконно возведенных строений.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Л., с просьбой об оказании содействия в защите ее права на жилище. Как следовало из обращения заявительница, находясь в отчаянном положении из-за отсутствия жилья, более 10 лет назад построила на, как она считала принадлежащем ей земельном участке в Вавилинском затоне жилой дом, состоящий из двух комнат и кухни, для проживания несовершеннолетней дочерью. Через два года ее дом признали как незаконно построенное на муниципальной земле самовольной постройкой и обязании снести его за счет гражданки Л., указав, что дом построен на участке, который не принадлежит истице на праве собственности и не был отведен ей под строительство. Без получения разрешения на строительство и согласования проекта в нарушение существующих градостроительных норм и правил, следовательно, является самовольной постройкой в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ.

Аналогичных обращений Уполномоченному по выселению из единственного жилья за 2024 год было - 5.

Рекомендации:

Министерству труда и социальной политики Республики Тыва:
В связи с назревшей острой необходимостью в иных формах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, предлагаю проработать вопрос о возможности введения сертификатов на однократное получение выплаты для приобретения жилого помещения в собственность. На практике в других регионах дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления детям сиротам социальной выплаты на приобретение жилого помещения доказала свою эффективность и востребованность. Такая альтернативная мера поддержки позволяет гражданам самостоятельно подбирать и приобретать жилое помещение в собственность.

Мэрии г. Кызыла:
Проводить регулярный мониторинг объектов самовольного строительства с целью их своевременного выявления и принятия мер по предотвращению нарушений прав граждан в последующем.

3.4. Реализация прав граждан в сфере ЖКХ

Жилищные права граждан включают в себя не только возможность получения жилья безвозмездно или по разумной цене, а также улучшение жилищных условий, но и создание благоприятных условий для проживания.

В Службу государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва в 2024 году поступило 1281 обращений граждан в АППГ-1201, что имеет рост на 7%. Данный рост обращений можно обосновать тем, что в отчетном периоде проводилась работа по популяризации деятельности Службы среди населения путем выступлений в СМИ, в сети интернет, изготовления листовок по алгоритму действий для жильцов и их развешиванием в подъездах и т.д.

Большая часть обращений поступило от жителей г. Кызыла (около 70%), остальные из районов (Ак-Довурак 11/14, Шагонар 52/18, Хову-Аксы 2/0).

Основные тематики обращений:

- обеспечение нормативным уровнем коммунальных услуг;
- соблюдение порядка расчетов при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;
- содержание и ремонт общего имущества в МКД. Здесь хочется отметить динамику снижения количества обращений граждан за последние 3 года, именно по уборке подъездов, в 2024 г. 27 обращений, или 2% от общего количества обращений, в 2023 30 (2,5%), в 2022 38 (4,2%) обращений.

Все обращения граждан рассмотрены и проведены по ним проверки, на момент завершения которых в большинстве случаев приняты меры по устранению имевшихся проблем.

Помимо этого, в целях восстановления нарушенных жилищных прав граждан, Службой инициируются иски к собственникам жилых помещений. Так, в отчетном периоде суд удовлетворил иск Службы к гражданину о предоставлении доступа в квартиру, поскольку он использует 2 квартиры не по назначению, а в качестве питомника для собак, тем самым создавал неблагоприятные условия соседям.

Согласно Постановления Правительства Республики Тыва от 29 августа 2016 г. № 373 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах» в 2024 г. на компенсацию отдельным категориям граждан для оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены денежные средства в сумме 535,50 тыс. руб., из ФБ (30,04%) – 147,7 тыс. руб. и РБ (69,96%) – 387,8 тыс. руб.

Компенсация выплачено 224 получателям в сумме 535,50 тыс. руб., из ФБ (30,04%) – 147,7 тыс. руб. и РБ (69,96%) – 387,8 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого г. количество получателей увеличилось на 6 человек (за 2023 г. получили выплату 218, освоено 464,9 тыс. руб.).

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № Пр-1978 на территории Республики Тыва в соответствии с Порядком предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Республики Тыва, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Республики Тыва от 04 марта 2024 г. № 78 «О мерах социальной поддержки участникам специальной военной операции и о внесении изменений в пункт 4 порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Тыва» осуществляется единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. руб.

За 2024 г. единовременная денежная выплата мобилизованным гражданам не предоставлялась, так как полностью была предоставлена в 2022 и 2023 гг. Повторное обращение за выплатой не предусмотрено.

За 2023 г. единовременная денежная выплата предоставлена 6 мобилизованному гражданину в сумме 600,0 тыс. руб.

В 2022 г. единовременная выплата предоставлено 696 мобилизованным гражданам на сумму 69 600, 0 тыс. руб. С начала специальной военной операции выплата предоставлена 702 мобилизованным гражданам.

В отчетном периоде Уполномоченным рассматривались 7 индивидуальных и одно коллективное обращение граждан о ненадлежащем качестве коммунальных услуг (перебои холодного и горячего водоснабжения, низкая температура воды), неудовлетворительном содержании общедомового имущества (повышенная влажность, промерзание стен, запах из канализации, нарушение системы вентиляции), действиях (бездействии) работников управляющих компаний, (проведение ненадлежащих ремонтных работ, несвоевременный ремонт, затягивание сроков по устранению коммунальных аварий), нарушении порядка расчета тарифов, начислении платежей за коммунальную услугу и содержании жилья.

Все обращения Уполномоченным было направлено для рассмотрения в соответствующие организации для рассмотрения по компетенции.

По итогам рассмотрения обращений в 4 случаях права заявителей восстановлены, по 3 обращениям даны разъяснения.

По коллективному обращению жителей по ул. Убсу-Нурская, мкр. Спутник г. Кызыла о низкой температуре в квартирах и о наличия мусора в заброшенном электрощитовом здании, которое находится рядом многоквартирным домом 4 по ул. Убсу-Нурская, мкр. Спутник г. Кызыла. Служба госу-

дарственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва проверила и выяснила причины ненадлежащей температуры и отработала запрос, что касается вопроса наличия мусора в заброшенном электрощитовом здании, было перенаправлено в Мэрию г. Кызыла для рассмотрения по существу. Таким образом, работа по данному обращению еще на контроле у Уполномоченного.

Также гражданами устно поднимались вопросы, касающиеся загрязнения атмосферного воздуха, земельных споров, несанкционированных свалок, охраны водных объектов и др.

Перебои с электроснабжением продолжают беспокоить жителей республики, особенно в летний период, и в этой части 2024 год не стал исключением. Проблемные ситуации наблюдались на правом и левом берегу г. Кызыла, в Вавилинском затоне и в мкр. Спутник.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, и в целях реализации прав граждан на жилище и решения обозначенных проблем, Уполномоченный рекомендует:

Министерству строительства Республики Тыва:

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
- осуществление эффективного государственного контроля за организацией и проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

3.5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь детализируется в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а реализуется право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь через государственные проекты, отражающие государственную политику Российской Федерации в сфере здравоохранения.

Органами государственной власти республики принимаются все необхо-

димые меры по совершенствованию деятельности учреждений здравоохранения. Система здравоохранения постоянно модернизируется: строятся новые объекты здравоохранения, осуществляется оснащение современным диагностическим и операционным оборудованием, расширяется практика дистанционных консультаций, повышается квалификация медицинских работников всех уровней.

В 2024 году введено в эксплуатацию 12 объектов строительства и 8 зданий капитального ремонта, из них функционируют врачебная амбулатория в селе Элегест Чеди-Хольского кожууна, детская больница и поликлиника Каа-Хемской ЦКБ, а также поликлиника Бай-Тайгинской ЦКБ.

Объекты построены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Также в 2024 году для больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов приобрели более 400 единиц высокотехнологичного оборудования и 51 автомобиль.

2024 год также ознаменовался открытием Центра эндокринологии и специализированных кабинетов по лечению хронической сердечной недостаточности в межрайонных медицинских центрах. Активно развивается работа школ здоровья, а число участников корпоративной программы «ЗОЖ и позитив – успешный коллектив» увеличилось до 61 трудового коллектива в 19 муниципальных образованиях республики.

Создан цифровой контур с единым центром обработки данных, 2753 автоматизированных рабочих мест подключены к защищенной системе передачи данных.

По данным медицинских организаций в 2024 году в республике родились 5600 младенцев со снижением на 154 ребенка меньше предыдущего 2023 года с показателем 16,6 на 1000 населения.

Показатель общей смертности составил 9,6 (3257 чел.) на 1000 населения, что на 7,9% выше уровня прошлого года.

На первом месте среди основных причин смертности остаются болезни системы кровообращения (32,9%), опережая всего на 0,3% внешние причины (32,6%). Новообразования составили 11,3%, болезни органов пищеварения – 7,8%, болезни органов дыхания – 4,5%, туберкулез – 3,4%.

Показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 родившихся живыми, что на 1,6% выше уровня прошлого года. Всего за год зарегистрировано 83 случая детской смертности от 0-17 лет, что на 17,2% меньше показателя прошлого года.

В целях снижения смертности населения на базе республиканских медицинских организаций оказана высокотехнологичная медицинская помощь 1280 пациентам по более 10 профилям, включая акушерство и гинекологию, неонатологию, нейрохирургию, офтальмологию, урологию, хирургию и другие направления.

Санитарной авиацией выполнено 193 вылета, эвакуировано 396 пациентов, в том числе 69 детей, включая 26 малышей до года.

В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения внедрен Инцидент 9 с созданием рабочей группы по достижению целевых показателей. На 1 января 2025 года на диспансерном учете состоят 51 272 пациента с БСК, из них впервые взяты на учет 3416 человек. Кардиологами установлено кураторство жителей кожуунов для ведения диспансерного наблюдения. РСЦ поручен еженедельный мониторинг больных группы высокого риска с подключением поликлиник, СМП, ЦКБ и докладами по ведению больных, контролем выдачи бесплатных лекарств.

Общая заболеваемость населения в республике увеличилась на 0,8% и составляет 1121,9 на 1000 населения (2024 г.- 1112,6). Рост отмечен по болезням мочеполовой системы на 9,2%, новообразованиям на 7,2%, травмам и отравлениям на 6,7%, болезням органов пищеварения на 4,9%, эндокринной системы на 3,5%. В структуре общей заболеваемости преобладают болезни органов дыхания (30,1%), на втором месте – болезни системы кровообращения (11,2%), на третьем – травмы и отравления (7,7%), болезни эндокринной системы (6,2%), болезни мочеполовой системы (5,7%).

Взяты на диспансерный учет с новыми случаями заболевания туберкулезом 505 больных, показатель заболеваемости туберкулезом составил 149,6 на 100 тысяч населения, что на 2,7% ниже показателя 2023 г. (2023г. - 153,8).

Среди всех случаев с впервые в жизни выявленным туберкулезом удельный вес детей от 0 до 17 лет составляет 33,4% с ростом детской заболеваемости на 2,8%, с 126,3 до 129,9 на 100 тысяч детского населения.

Продолжает сохраняться высокая заболеваемость среди социально незащищенных слоев населения, удельный вес которых составил 47,8% или 236 человек, из них пенсионеров по возрасту - 49, инвалидов - 27, неработающих – 160.

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 222,7 на 100 тысяч населения (РФ – 425,9; СФО - 464,5) отмечен рост данного показателя на 12,2% (2023г. – 198,4). В отчетном году взяты на учет с

впервые в жизни установленным диагнозам 705 человек (2023г – 645 чел.).

На развитие здравоохранения в Туве, как и по всей России, оказало существенное влияние реализация национального проекта «Здравоохранение», в том числе программы модернизации первичного звена здравоохранения. Всего с 2019 года в Туве построен и введен в эксплуатацию 61 объект здравоохранения, закуплено и эффективно используется 412 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, автопарк медицинских организаций пополнился 51 автомобилем. По национальному проекту «Демография» в республике построено 6 хоккейных кортов в 5 кожуунах республики и городе Кызыле, стали популярны корпоративные программы оздоровления, открыт и успешно функционирует Гериатрический центр, в Улуг-Хемском и Пий-Хемском кожуунах открыты отделения гериатрии. По национальному проекту «Комфортная среда» по инициативе Медицинской палаты построена общественная площадка «Аллея медиков».

Создан цифровой контур с единым центром обработки данных, 2753 автоматизированных рабочих мест подключены к защищенной системе передачи данных.

Передачу сведений в подсистемы ЕГИСЗ обеспечивают 184 территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций, 91 фельдшерско-акушерских пунктов.

К платформе «МосМедИИ» подключены все медицинские организации, что позволило свести к минимуму ошибки врачей при расшифровке РГ-снимков, которые в 100% проходят обработку ИИ, а при обнаружении каких-либо отклонений направляются к врачу-рентгенологу.

Внедрена технология ИИ для анализа электронных медицинских карт пациентов с возможностью обработки большого количества электронных медицинских карт для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов и направлять их к врачам-специалистам для своевременной диагностики и лечения.

В 2024 году зарегистрированы 5 183 712 структурированных медицинских документов, 97 910 граждан воспользовались услугами, доступными в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ.

В 2024 году проведено 1 689 телемедицинских консультаций с НМИЦ, 30 консультаций между ФАПами, ЦКБ и якорными республиканскими медицинскими организациями. С помощью цифровой платформы «Сберздоровье» проведено 128 консультаций «врач-пациент». Внедрен модуль дистанционного на-

блюдения пациентов с артериальной гипертонией, с помощью которого мониторится состояние 833 пациентов.

Реализация национальных проектов, стартовавших в 2019 году, завершилась в ушедшем 2024 году, с наступившего 2025 года стартуют новые национальные проекты, которые без сомнения будут способствовать еще более интенсивному развитию здравоохранения нашего региона и страны.

В рамках проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров сельского населения республики 2024 г. запланировано охватить в 17 кожуунах республики всего 69912 чел., охвачено – 68576 чел., что составляет 108,9%. В труднодоступных и отдаленных кожуунах – Монгун-Тайгинском, Тере-Хольском, Тоджинском, Овюрском, Тес-Хемском кожуунах всего по плану - 9427 чел., фактически охват – 10183 чел., что составляет 108 %.

В оказании специализированной медико-санитарной помощи сельскому населению оказывают помощь ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактике» в рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья».

В 2024 году в соответствии с утвержденным паспортом на реализацию губернаторского проекта «Маршрут здоровья» предусмотрено 10438427,2 тыс. руб. за счет фонда ОМС. В рамках реализации Территориальной программы ОМС на 2024 год по медицинской помощи, оказываемой мобильными бригадами, утверждены 13613 посещений на общую сумму 10438427,2 рублей, из них:

- ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее - РЦОЗМП) предусмотрено 13 613 посещений в сумме 10438427,2 рублей. За 9 месяцев 2024 года предусмотрено 10079 посещений в сумме 7864120,98руб., фактически осмотрено 9594 случаев, на 7614762,51 тыс. руб., кассовое исполнение за 2024 г. составило 7614762,51 руб. или 100%.

Положение об организации работы выездных мобильных медицинских бригад «Маршрут здоровья» по комплексному медицинскому обслуживанию населения Республики Тыва» утверждено постановлением Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2014 г. № 128.

В рамках проекта выезжает мобильная бригада по обслуживанию взрослого населения Республики Тыва на базе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и мобильная бригада по обслуживанию детского населения Республики Тыва на базе Республиканского цен-

тра восстановительной медицины и реабилитации для детей.

Врачами – специалистами ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» за 9 месяцев 2024года осуществлены 27 выездов в 11 кожуунов Республики Тыва (Пий-Хемский, Чеди-Хольский и Тере-Хольский, Тоджинский, Монгун-тайгинский, Бай- Тайгинский, Чаа-Хольский, Тес-Хемский, Сут-Хольский, Овюрский и Каа- Хемский кожууны).

Всего осмотрено врачами – специалистами за 9 месяцев 2024 г. – 9594 случаев посещений врача или 95% при плане 10079 случаев.

В 2024 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва поступило 29 обращений, т.е с повышением почти в два раза с АППГ – 15.

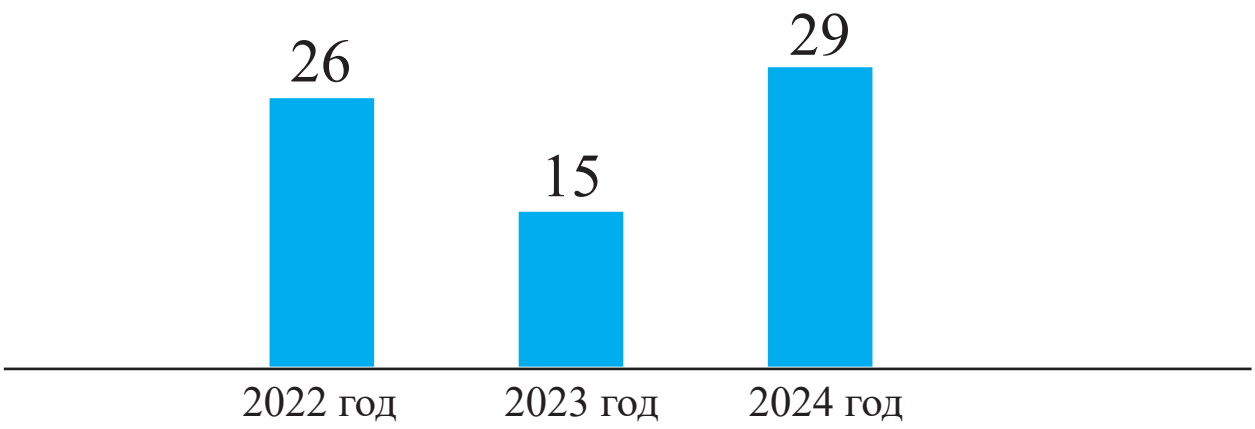


Рис. 1. Динамика жалоб на нарушение права на охрану здоровья и медицинскую помощь

Анализ обращений граждан, поступивших к Уполномоченному в 2024 году, позволяет сделать вывод, что основными проблемами при реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь являются:

- доступность записи на прием к врачу;
- доступность медицинских услуг (особенно в сельской местности);

- нарушения в льготном обеспечении лекарственными препаратами для амбулаторного лечения отдельных категорий граждан (пример 1);

- проблемы оказания медицинской помощи лицам, находящимся под стражей (пример 2);

- низкая доступность бесплатного санаторно-курортного лечения для льготных категорий граждан;

- проблемы в медицинском обеспечении лиц, прибывших из зоны проведения специальной военной операции.

Пример. 1. Гражданка Г. обратилась к Уполномоченному в связи с отказом ей в обеспечении лекарственным препаратом. По запросу Уполномоченного департаментом здравоохранения в Республике Тыва была организована проверка изложенных в обращении обстоятельств. По результатам проверки дано поручение уполномоченной организации о выдаче заявителю требуемого препарата.

Пример 2. К Уполномоченному обратился заключенный под стражу О. по вопросу нарушения конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, выразившегося в некачественном оказании медицинской помощи в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Тыва и отказе в предоставлении обезболивающих лекарственных средств. По запросу Уполномоченного начальником ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Тыва организовано рассмотрение обращения, по результатам которого заявителю был осмотрен врачом-травматологом, состояние удовлетворительное, рекомендовано продолжить противовоспалительную терапию, Решение о повторном МОС будет принято после окончательного снятия воспалительных явлений, не ранее, чем по истечении 6 месяцев.

Пример 3. В сентябре 2024 года к Уполномоченному поступило обращение от военнослужащих Б и С, которые находились на лечении в филиале №2 425 госпиталя в г. Красноярске. Одному из них необходимо было пройти военно-врачебную комиссию, которую все время откладывали, а другому по вопросу получения медицинской помощи в городской больнице в связи со спецификой болезни. В результате взаимодействия с главными врачами военного госпиталя и поликлиники г. Красноярска заявитель Б получил оперативное лечение, заявитель С назначили военно-врачебную комиссию вне очереди.

С целью обеспечения и защиты прав граждан на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь Уполномоченный рекомендует Министерству здравоохранения Республики Тыва:

- продолжить работу по повышению доступности записи на прием к врачу и медицинской помощи для жителей сельской местности Республики Тыва;

- обеспечение штатной укомплектованности медицинских учреждений республики квалифицированным медицинским персоналом.

- рассмотреть возможность льготного санаторно-курортного обеспечения лиц, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, и членов их семей с использованием потенциала курортов и санаториев, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Тыва.

3.6. Право на пенсионное и социальное обеспечение

Социальная защита населения является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Важность данного направления подтверждается и тем, что основные положения в данной сфере закреплены в основном законе страны - Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года.

В широком смысле под социальной защитой понимается деятельность государства по осуществлению социальной политики, ее целей и приоритетных задач, совокупной реализации закрепленных в законе экономических, правовых и социальных гарантий, которые обеспечивают соблюдение в отношении каждого члена общества важнейших социальных прав и сохранению приемлемого уровня их материального и социального благополучия.

Необходимо отметить, что принимаемые государством меры по социальной защите населения в значительной мере позволяют снимать социальную напряженность. В минувшем году в республике, как и в целом по всей России, были усилены меры в плане социальной защиты населения. Это дополнительные меры по поддержке семей с детьми и неполных семей, беременных женщин, адресная помощь людям преклонного возраста, многочисленные федеральные, региональные меры поддержки участникам СВО, их семьям и многое другое.

Основной задачей государственной политики в сфере социальной защиты населения является обеспечение прав граждан на предоставление мер социальной поддержки и социальных выплат в соответствии с федеральными и республиканскими законодательствами. Министерством реализуются следующие меры:

1) ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей до достижения возрасте трех лет;

2) обеспечение софинансирования средств республиканского бюджета расходов на осуществления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;

3) региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам;

4) компенсация отдельных категорий граждан для оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

5) компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

6) ежемесячное пособие на ребенка от 0 до 16 (18) лет (далее - пособие на ребенка);

7) единовременная денежная выплата при рождении двоих и более одновременно;

8) региональный материнский капитал;

9) ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам;

10) ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, членам семей реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

11) субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг;

12) пособие на погребение;

13) обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан;

14) предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде

компенсации части затрат на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим в Республике Тыва, за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва;

15) предоставление единовременной материальной помощи членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих органов федеральной службы безопасности, волонтеров, лиц, направленных (командированных), а также граждан, добровольно выполнявших военные задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

16) предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Республики Тыва, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;

17) предоставление единовременной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг членам семей граждан, проживающим на территории Республики Тыва, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;

18) единовременная денежная выплата на погребение граждан, заключивших контракт с частными военными компаниями, погибших в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины;

18) предоставление дополнительной меры социальной поддержки лицам, поступившим на военную службу по контракту и убывшим в именные подразделения воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, направленным из Республики Тыва;

19) единовременная денежная выплата на ребенка военнослужащего в возрасте от 0 до 18 лет, призванного на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации;

20) оказание разовой материальной помощи гражданам, находившимся в трудной жизненной ситуации;

21) назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

22) назначение выплаты единовременной материальной помощи гражда-

нам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

24) назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью;

25) присвоение (продление) статуса многодетной семьи и выдаче справки, подтверждающей статус многодетной семьи, а также формирование и ведение реестра многодетных семей в Республике Тыва.

При предоставлении вышеперечисленных выплат согласно установленными правилами установлены критерии нуждаемости.

Немаловажную роль играет реализация Национального проекта «Демография», который носит комплексный межведомственный характер. Он затрагивает сферы поддержки семей при рождении детей, комплексную модернизацию службы занятости, создании условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, создания условий для доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, здорового образа жизни, активного долголетия и повышения качества жизни пожилых, занятия физической культурой и спортом.

В состав проекта входят 5 региональных проектов, 3 из них реализует Министерство: финансовая поддержка семей при рождении детей; содействие занятости; старшее поколение. В целях реализации нацпроекта «Демография» Правительством Республики Тыва заключено 15 Соглашений. В 2024 г. заключено 13 дополнительных соглашений, из них:

6 нефинансовых дополнительных соглашений, в т.ч. 1 по региональному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», 3 - по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка» и 2 по региональному проекту «Содействие занятости»;

7 финансовых дополнительных соглашений, в т. ч. 3 по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка», 2 - по региональному проекту «Содействие занятости» и 2 по региональному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения ка-

чества жизни граждан старшего поколения.

На выполнение всех мероприятий национального проекта «Демография» в Республике Тыва в 2023 г. было выделено 1 599,80 млн. руб. (ФБ – 1 556,93 млн. руб., РБ – 42,88 млн. руб.). Освоение составило 1 599,48 млн. руб. или 99,98 % от плана (ФБ – 1 556,93 млн. руб., РБ – 42,56 млн. руб.), из них по региональному проекту:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено реализация 4 мероприятий на сумму 1 105,2 млн. руб. (465,63 млн. руб. (ФБ – 434,09 млн. руб., РБ – 31,54 млн. руб.). Кассовое исполнение 465,30 млн. руб. или 99,93 % от годового плана;

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено реализация 1 мероприятие на сумму 15,4 млн. руб. (ФБ – 15,2 млн. руб., РБ – 0,2 млн. руб.). Кассовое освоение 15,4 млн. руб. или 100 % от годового плана;

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрено реализация 3 мероприятий на сумму 571,43 млн. руб. (ФБ – 565,72 млн. руб., РБ – 5,71 млн. руб.). Кассовое освоение 571,43 млн. руб. или на 100 % от годового плана;

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» предусмотрено реализация 1 мероприятия на сумму 2,4 млн. руб. (ФБ – 2,3 млн. руб., РБ –0,1 млн. руб.). Кассовое освоение 2,4 млн. руб. или на 100 % от годового плана;

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» предусмотрено реализация 3 мероприятий на сумму 544,99 млн. руб. (ФБ – 539,54 млн. руб., РБ – 5,45 млн. руб.). Кассовое освоение 544,99 млн. руб. или 100%.

В отчетном году к Уполномоченному поступило 29 обращений, связанных с реализацией и защитой прав на социальное обеспечение и социальную защиту, что на 2 обращения меньше, чем в 2023 году (27). Одно коллективное обращение от сотрудников ГБУ РТ «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением» о чем упоминалось в начале доклада.

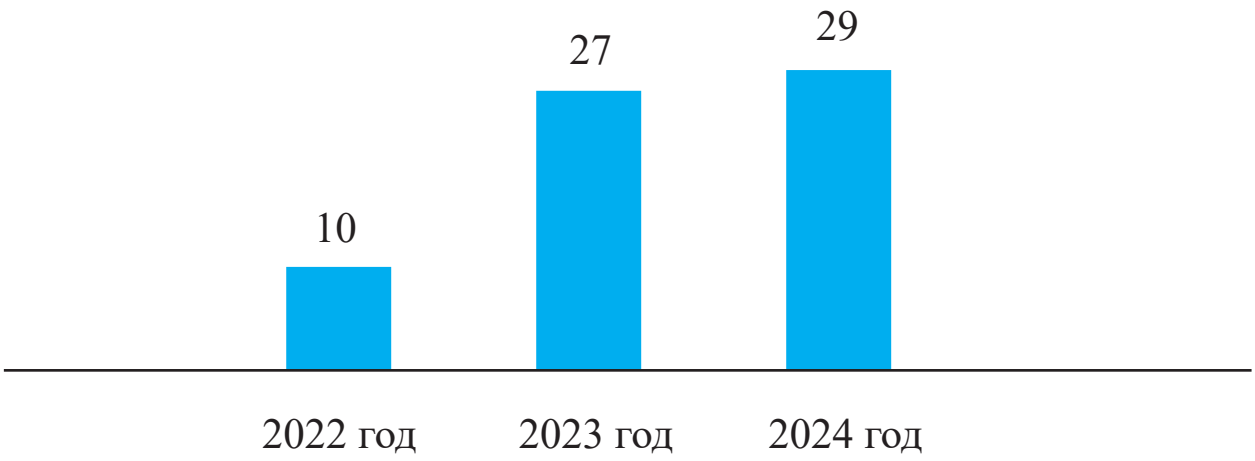


Рис. 1. Количество обращений по вопросам социального обеспечения и социальной защиты в 2022-2024 годы

Следует отметить, что благодаря совместной работе с профильными министерствами, ведомствами, государственными органами и муниципальными образованиями восстановлены права граждан, положительно решено более 60% обращений и сообщений.

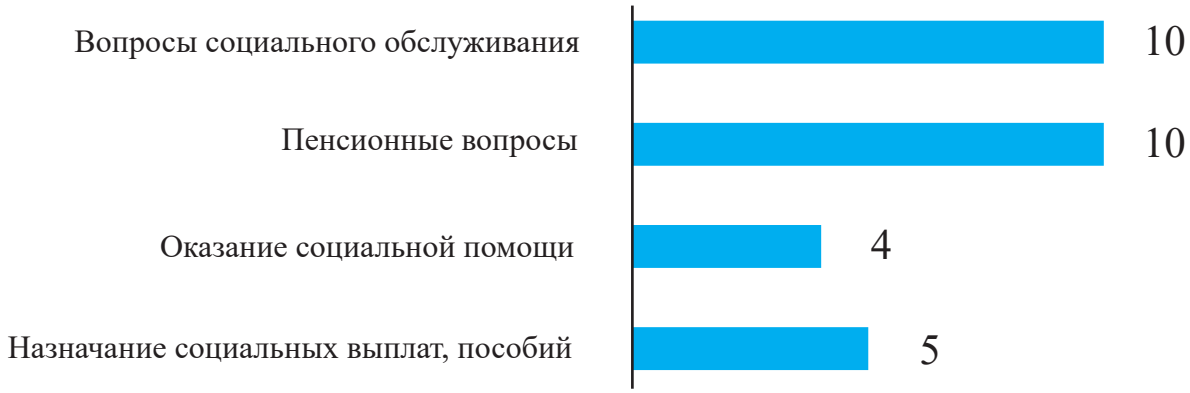


Рис. 2. Тематика обращений

В обращениях заявители сообщали о нарушении их прав при установлении инвалидности, организации услуг в сфере социального обслуживания, получении технических средств реабилитации, создании без барьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, назначении и произведении перерасчета пенсии, досрочного выхода на пенсию и получении технических средств реабилитации.

По техническим средствам реабилитации необходимо отметить, что актуализированы акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Так, с 1 января 2025 года можно воспользоваться следующими формами обеспечения техническими средствами реабилитации: путем формирования электронного сертификата или в натуральной форме, путем получения направления в организацию, обеспечивающую техническими средствами реабилитации.

Право на выплату компенсации сохраняется только по техническим средствам реабилитации, приобретенным до 1 января 2025 года.

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации разъясняет, что заявление на компенсацию технических средств реабилитации можно подать на едином портале государственных и муниципальных услуг до 31 января 2025 года включительно. Далее - только в бумажном виде в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Помимо этого, с 1 января 2025 году подать заявление на замену ранее полученного технического средства реабилитации можно будет заблаговременно: не по истечении сроков пользования ТСР, а за 60 календарных дней (учитывая сроки, необходимые для проведения закупочных процедур на поставку ТСР либо выполнение работ по изготовлению протезов).

В постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2008

№ 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» соответствующие изменения внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2024 № 1811.

Большая часть обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, была направлена в адрес управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва, с которым 06.07.2023 году было заключено соглашение о порядке взаимодействия и сотрудничестве.

Анализ обращений показал, что в 2024 г. граждане, обращаясь по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, предпочитали получать консуль-

тации в телефонном режиме. Письменных обращений по данному вопросу поступило 8 и 14 устных.

Как устные, так и письменные обращения к Уполномоченному по вопросам реализации пенсионных прав граждан в большинстве случаев связаны с назначением пенсии, перерасчетом размера назначенных пенсионных выплат, удержанием из пенсии и др.

В большинстве случаев доводы обращений по вопросам реализации права на пенсионное обеспечение не подтверждаются, но есть примеры с положительной практикой решения вопросов.

Некоторые обращения граждан содержали вопросы назначения страховой пенсии по инвалидности, а также поднимали вопросы низкого размера пенсии.

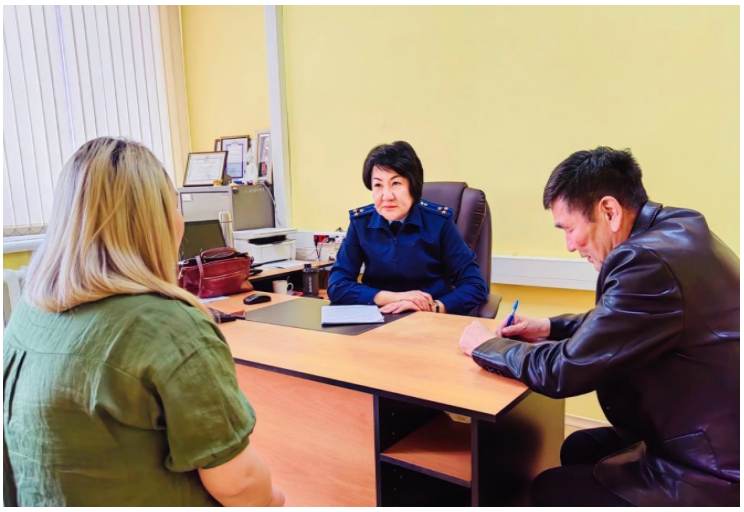
Более трети заявителей, обратившихся к Уполномоченному в 2024 году в сфере реализации прав на социальное обеспечение и социальную защиту, интересовали вопросы предоставления различных льгот, социальных выплат, мер поддержки многодетным семьями и др.

Пример, в ноябре обратился житель г. Кызыла, который просил оказать содействие поместить отца в социальное учреждение, который является инвалидом 1 группы и с психиатрическим диагнозом. Мать также является инвалидом 1 группы. Чтобы оперативно решить вопрос, было направлено письмо в Министерство труда и социального развития. Несмотря на то, что предоставление места было затруднительным так как, в наличии мест в специализированном психоневрологическом учреждении не оказалось, при неравнодушном отношении министра труда и социальной политики республики вопрос решился положительно. Отцу заявителя было предоставлено койкоместо в Буренском доме-интернате для сопровождаемого проживания пожилых граждан и инвалидов.

Вопросы предоставления социальных услуг лицам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, являются объектом пристального внимания Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва.

В связи с тем, что лица, находящиеся на социальном обслуживании в таких учреждениях, относятся к социально незащищенной категории граждан, Уполномоченный не только реагирует на письменные жалобы и устные обращения, поступающие из интернатов, но и проводит рабочие поездки с целью мониторинга соблюдения прав проживающих и установленных норм в таких социальных учреждениях.

На особом контроле находятся вопросы соответствия условий проживания в учреждениях современным требованиям комфортной жизни, вежливом и этичном отношении со стороны персонала, ограничение права на свободное перемещение, права владеть и распоряжаться своим имуществом.



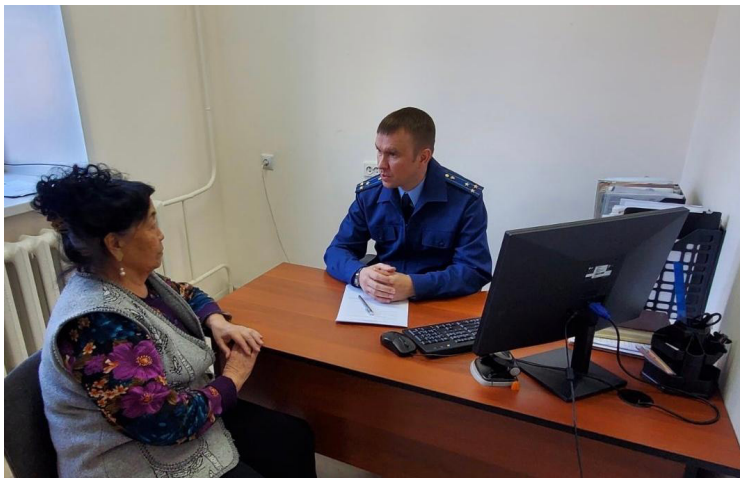
Стало традиционным каждый год, совместно с прокуратурой республики Уполномоченный участвует в выездах во все учреждения социального обслуживания республики, а именно:

- ГБУ РТ «Буренский дом-интернат для сопровождаемого проживания пожилых граждан и инвалидов»;
- ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский дом-интернат для сопровождаемого проживания пожилых граждан и инвалидов»;
- ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- ГБУ РТ «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением»;
- ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- ГБУ РТ «Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов»;

- ГБУ РТ «Дургенский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов»;

- ГБУ РТ «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения Поддержка».

Особого внимания требует вопрос организации предоставления медицинской помощи проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания населения. В каждом из учреждений Уполномоченный уделяет внимание наличию в медицинских кабинетах лекарственных средств, обе-



спечивающих возможность своевременного и непрерывного приема медикаментов проживающими, которым прописаны такие лекарства, проводятся ли регулярные профилактические осмотры проживающих, во время которых они обследуются узкими специалистами.

Не остались без внимания Уполномоченного проблемы и недостатки, бытового, материально-технического и организационного характера, выявленные во время выездов в дома-интернаты и другие социальные учреждения.

Практически все здания, в которых располагаются стационарные учреждения социального обслуживания Республики Тыва, не являются новыми. В связи с этим не всегда представляется возможным обеспечить реализацию требований к санитарно-гигиеническим помещениям в организациях социального обслуживания с обеспечением проживания, установленные санитарными правилами в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 (СП 2.1.3678-20). Однако в целях улучшения условий проживания граждан при предоставлении социальных услуг ежегодно организациями социального обслуживания проводятся мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы.

В ходе посещения стационарных учреждений Уполномоченным всегда внимательно выслушиваются просьбы проживающих, с учетом замечаний, выявленных в ходе осмотра, предлагаются мероприятия, направленные на улучшение условий проживания в учреждениях социального обслуживания.

Уполномоченный отмечает высокий уровень и результативность взаимодействия с министерством труда и социальной политики Республики Тыва по вопросам, отнесенным к его компетенции.

В целом по итогам посещений социальных учреждений Уполномоченный отмечает достаточно стабильные условия, созданные для получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения.

Уполномоченный полагает возможным рекомендовать Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Республике Тыва:

- продолжить проводить совместную с Уполномоченным работу по вопросам пенсионного обеспечения граждан.

Органам местного самоуправления совместно с органами социальной защиты:

- принять дополнительные меры по выявлению семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, с целью проверки полноты назначенных им мер социальной поддержки и разъяснения порядка получения этих мер.

3.6. Защита прав детей, охрана материнства и детства

Анализ обращений показывает, что одним из актуальных вопросов для семей с детьми является оказание мер социальной поддержки. В Республике Тыва поддержка семей выстроена на системной основе и, в первую очередь, направлена на семьи, нуждающиеся в особой помощи государства – малообеспеченные, многодетные, семьи с детьми-инвалидами.

В адрес Уполномоченного в 2024 году поступило 6 письменных, 4 устных и одно коллективное обращение, связанных с защитой прав семьи, материнства, отцовства и детства.

Важным направлением в деятельности Уполномоченного является защита прав участников образовательного процесса в части организации подвоза

до образовательных организаций и безопасность перевозок. Во время командировки в Тандынский район к Уполномоченному обратились граждане арбана Краснояровка, которые были обеспокоены тем, что в течение длительного времени не осуществляют подвоз 13-ти детей из арбана Краснояровка к школе в с. Балгазын. Неоднократно было направлено письмо и.о министра образования республики. В связи с тем, что не было мер реагирования на письма, с целью устранения выявленного нарушения было направлено письмо в органы прокуратуры. По обращению Уполномоченного прокуратурой республики была организована проверка и в адрес директора школы с. Балгазын внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства. В результате принятых мер был организован подвоз пятерых детей из арбана Краснояровка. Родители остальных восьми детей переехали в с. Балгазын, в г. Кызыл и в г. Абакан.

Другой острой темой остаются вопросы сохранения семейных связей осужденных матерей со своими детьми, в частности проживающими в опекунских семьях.

К Уполномоченному обратилась гр. К., содержащаяся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Тыва с просьбой об оказании содействия в предоставлении ей информации о месте нахождения ее новорожденного ребенка и передачи его под временную опеку ее матери. При тесном взаимодействии с сотрудниками, а именно помощником начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по РТ, майором внутренней службы Табараковым К.Ю. и инспектором группы по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по РТ, майор внутренней службы Мищенко А.В. работали по установлению новорожденного ребенка и дальнейшей его судьбы. Руководство перинатального центра на официальные запросы не давали ответа, поэтому приходилось выезжать и требовать подтверждающие документы о перемещении ребенка. Ребенок родился недоношенным и находился в ГБОУ РТ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В почте Уполномоченного также имеются обращения, касающиеся действий органов опеки и попечительства, а также иных государственных органов.

В мае 2024 года к Уполномоченному обратилась гр. Д содержащаяся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Тыва в интересах троих малолетних детей, которые воспитывались вместе в одной семье, но заявительница узнала, что их хотят отдать в разные опекунские семьи. Заявительница просила помощь в передаче детей под опеку ее родной сестре. В ходе ра-

боты над обращением выявилось, что сестра оформляла документы на опеку, но в связи с тем, что жилое помещение не соответствовало требованиям ей могли отказать в опеке. В результате оказанной юридической помощи, сестре заявительницы удалось оформить детей в опеку и на этом работа не закончилась. Дети до настоящего времени находятся в зоне внимания Уполномоченного.

На уровне федерального законодательства право на внеочередное (первоочередное) предоставление мест в дошкольных образовательных организациях предусмотрено как социальная мера поддержки детей отдельных категорий граждан:

- детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- детей граждан из подразделений особого риска, а также членов семей, потерявших кормильца из числа этих граждан;
- детей прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
- первоочередное право приема в детский сад имеют, в частности, дети из многодетных семей; дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; при определенных условиях;
- дети военнослужащих, работников полиции и пр. (пп. «б» п. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 N 431; п. 1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 N 1157; п. 6 ст. 19 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ; ч. 6 ст. 46 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ).
- В 2022 году появилась дополнительная мера социальной поддержки для военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции на территории Украины и членов их семей.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка А. с жалобой на нарушение прав ее несовершеннолетних детей на дошкольное образование.

Как следует из обращения, дочери заявительницы, 2017 и 2019 г.р. состоят в очереди в это дошкольное учреждение с 21.01.2020 г., но до сих пор в них не зачислены.

Также в своем обращении заявительница дополнительно сообщила, что ее супруг проходит службу по контракту в рамках специальной военной операции на территории Украины. После того, как доводы заявительницы нашли свое подтверждение (была получена справка из войсковой части), её дети были зачислены в дошкольное образовательное учреждение.

3.7. Работа Уполномоченного по работе с последствиями чрезвычайных ситуаций

Мощный взрыв и пожар произошли на Шагонарской ТЭЦ в Туве 06.03.2024 года. 23 работника пострадали, 15 человек госпитализированы. На время ликвидации последствий взрыва в республике введен режим ЧС регионального значения.

Пламя охватило около 50 кв. м. Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим из Кызыла выехала бригада врачей в составе травматологов, анестезиологов, комбустиолога (лечит ожоги).

Пожар уже потушен. Было задействовано 170 пожарных и 40 единиц техники, звенья газодымозащиты из котельной спасли четыре человека. 15 пострадавших вертолетом санавиации перевезли в республиканскую больницу №1 Кызыла. Шесть работников ТЭЦ, которые получили ожоги и отравились угарным газом, поместили в реанимацию и отделение интенсивной терапии. Пациенты со средней и легкой степенями тяжести находятся под наблюдением врачей. Власти Тувы не подтвердили растиражированную СМИ информацию о смерти одного из пострадавших на ТЭЦ.

Были мобилизованы аварийные бригады для устранения последствий и создан оперативный штаб, куда вошли руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных министерства здравоохранения, министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерства топлива и энергетики, службы ГО и ЧС.

В связи с этим, Уполномоченный совершил рабочую поездку в г. Шагонар, в рамках которой совместно с общественным помощником Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва в Улуг-Хемском районе А.Н. Даржаа посетили пункт временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. В ходе посещения Уполномоченный осмотрел жилые помещения, столовую, медпункт, провел с должностными лицами беседу, в ходе которой предложений и жадоб не поступило. Были даны правовые разъяснения, ряд из них взяты в работу для оказания всестороннего содействия в их скорейшем разрешении.



Итоги посещения пункта временного содержания, а также актуальные вопросы, волнующие жителей города Уполномоченный обсудил с председателем администрации Улуг-Хемского района Балбак Б.М.



Глава 4. Защита прав человека в местах принудительного содержания

4.1. Защита прав граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Несмотря на то, что уполномоченные в субъектах Российской Федерации участниками уголовного судопроизводства не являются, и должностные лица органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, в круг субъектов, в отношении которых Уполномоченный рассматривает жалобы, не входят, стоит отметить, что по-прежнему стабильно высоким остается количество вопросов, поступающих в области защиты прав человека в уголовном процессе, в местах принудительного содержания. Граждане в своих обращениях указывали на необоснованность в возбуждении уголовных дел, длительность сроков уголовного судопроизводства, законность следственных действий, законность, обоснованность и справедливость приговоров по уголовным делам, неудовлетворительное медицинское и материально-бытовое обеспечение, неправомерные действия (бездействие) сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также на вопросы перевода для дальнейшего отбывания наказания и о досрочном освобождении.

Ежегодно уголовно-исполнительное законодательство совершенствуется в целях повышения защиты прав и свобод человека и гражданина. Федеральным законом от 23.03.2024 № 60-ФЗ увеличено количество предоставляемых администрацией исправительного учреждения при отсутствии технических возможностей телефонных разговоров осужденным к лишению свободы с шести до двенадцати в течение года, подозреваемым и обвиняемым, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, предоставлено право на дополнительное свидание с ними в течение месяца.

В 2024 году также внесены изменения в статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью подлежит немедленному исполнению.

В рамках реализации задач, возложенных на государственный институт правозащиты, и в пределах компетенции, определенной действующим законодательством, Уполномоченным и его помощником в отчетном году продолжена работа по обеспечению и защите прав граждан в учреждениях уголовно - исполнительной системы.

За 2024 год осуществлено 25 выездов в учреждения УФСИН России по Республике Тыва.

В ходе посещений мест принудительного содержания Уполномоченным уделялось внимание соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства, правил внутреннего распорядка, вопросам питания и медицинского обеспечения. Проведены обходы коммунально-бытовых объектов учреждений, осмотрены камеры.

При каждом выезде в исправительные учреждения и следственный изолятор Уполномоченным проводился личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных. По желанию заявителей беседы с ними проводились конфиденциально, без сотрудников уголовно-исполнительной системы, поскольку личная беседа с лицами, находящимися в данных местах, является эффективным способом получения объективной информации об условиях, в которых находятся люди, и их нуждаемость.

В целом Уполномоченным и его помощником принято на личном приеме более 40 человека, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Обращений, оставленных без принятия и рассмотрения, не имеется.

В состав УФСИН России по Республике Тыва входит 9 учреждений:

в том числе исправительные колонии: строгого режима – 1 (ФКУ ИК-1), общего режима – 1 (ФКУ ИК-4), колония-поселение – 1 (ФКУ КП-3), лечебное исправительное учреждение для больных активной формой туберкулеза – 1(ФКУ ЛИУ-2), следственный изолятор – 1 (ФКУ СИЗО-1). Также в состав управления входит ФКУ УИИ, ФКУ ЦИТОВ, ФКУ «Отдел по конвоированию» и ФКУ БМТиВС. При исправительных учреждениях создано 3 участка колонии-поселения, 2 помещения, функционирующих в режиме следственного изолятора и 2 изолированных участка функционирующие как исправительный центр №1 и №3 при ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Тыва, предназначенные для размещения 325 осужденных к принудительным работам, из них 297 мест для лиц мужского пола и 28 мест для лиц женского пола.

По состоянию на 01.01.2025 в исправительных учреждениях Республики Тыва содержалось 592 осужденных, в лечебно-исправительном учреждении – 158, в следственном изоляторе и ПФРСИ – 420 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

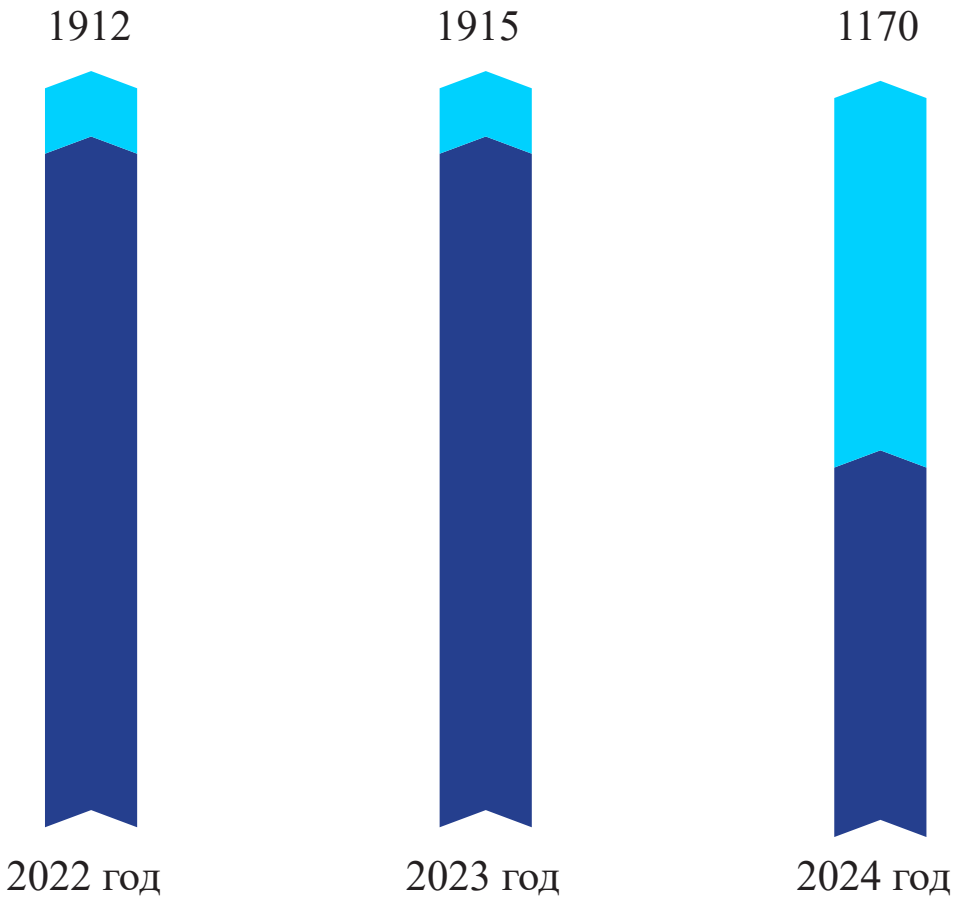
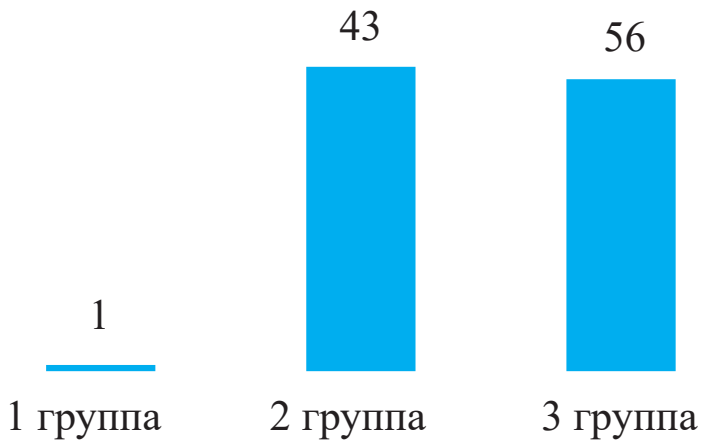


Рис. 1. Количество человек, находящихся в учреждениях УФСИН России по Республике Тыва в 2022-2024 годах

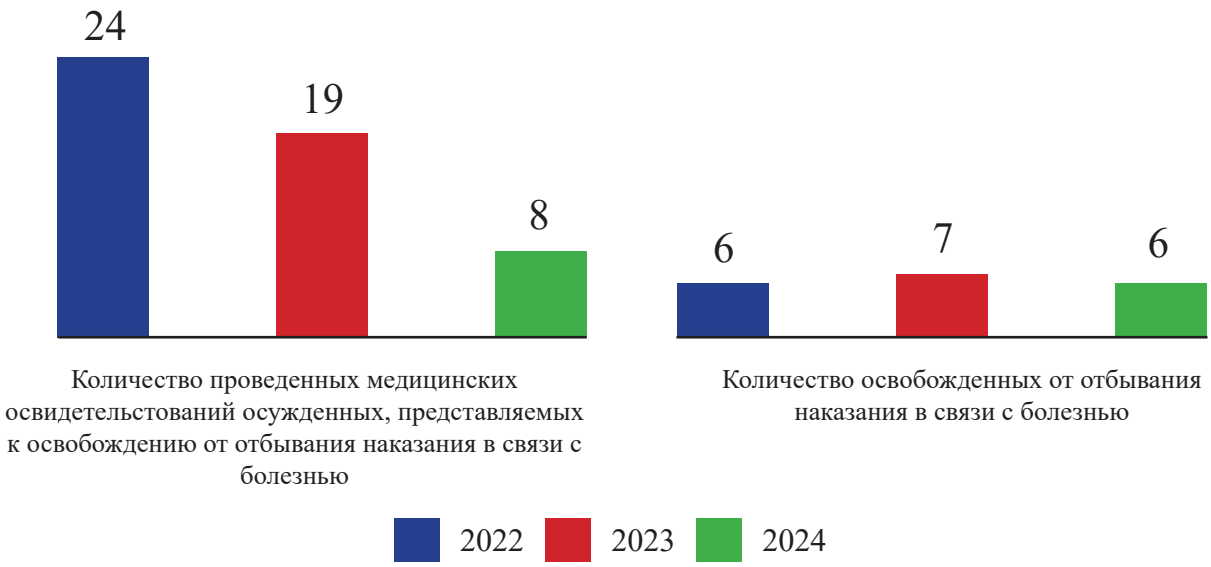
По состоянию на 31.12.2024 г. в учреждениях уголовно- исполнительной системы Республики Тыва содержалось 100 инвалидов (АППГ – 96) из них: I группы – 1 (АППГ – 0), II группы – 43 (АППГ – 49), III группы – 56 (АППГ – 47).



По данным УФСИН России по Республике Тыва в учреждениях УФСИН России по РТ по состоянию на 31.12.2024 г. больных активной формой туберкулеза – 88 (2022 – 130; 2023 - 95), вирусным гепатитом В и С – 22 (2022 – 24; 2023 - 19), ВИЧ – инфицированных – 10 (2022 – 11; 2023 – 10).

Соблюдение прав осужденных, имеющих тяжелые заболевания и порой неизлечимые, на обращение в суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания находится на контроле Уполномоченного.

Число осужденных, представленных в суд для решения вопроса об освобождении в связи с наличием тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания, за 2024 год зарегистрировано – 8 (АППГ – 19). Количество освобожденных – 6.



В большинстве случаев причиной выездов в специальные учреждения стали жалобы, касающиеся вопросов обеспечения прав человека в условиях изоляции, с которыми к региональному омбудсмену обращались лица, находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также их родные и близкие, либо защитники.

Всем была оказана необходимая помощь, даны юридические консультации и разъяснения, большая часть обращений взята на работы и поставлена Уполномоченным на контроль.

Большинство посещений Уполномоченного учреждений уголовно-исполнительной системы Республики Тыва проходило с участием руководства и представителей прокуратуры республики.



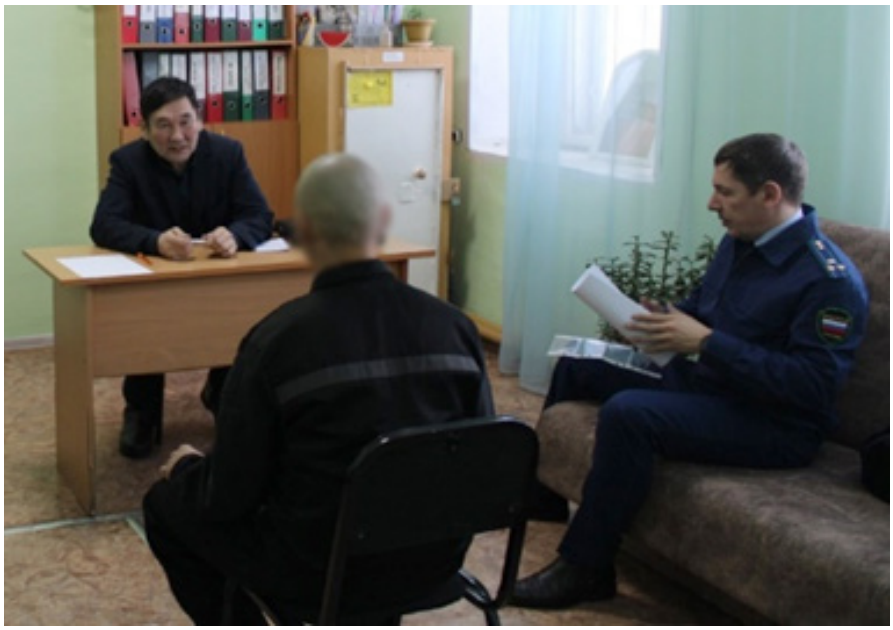
Выстроенная система взаимодействия Уполномоченного по правам человека с федеральными органами власти в лице прокуратуры Республики Тыва, эффективно работает и приносит положительные результаты.



Одна из форм взаимодействия – проведение совместных с прокурорами приемов граждан по всей территории региона – зарекомендовала себя как эффективный способ решения проблем граждан при реализации своих конституционных прав и свобод.

Лица, содержащиеся в следственном изоляторе и осужденные, находящиеся в местах принудительного содержания уголовно-исполнительной системы Республики Тыва активно используют свое право на обращение к Уполномоченному по правам человека.

Наиболее активно использовали свое право на обращение к Уполномоченному граждане, содержащиеся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике



Тыва, от них поступило 63 заявлений. Осужденные, отбывающие наказание к Уполномоченному обращались 23 раз, 9 жалоб поступили из ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва, 1 обращения из ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва, по 2 обращению было направлено из других исправительных учреждений субъектов Российской Федерации.



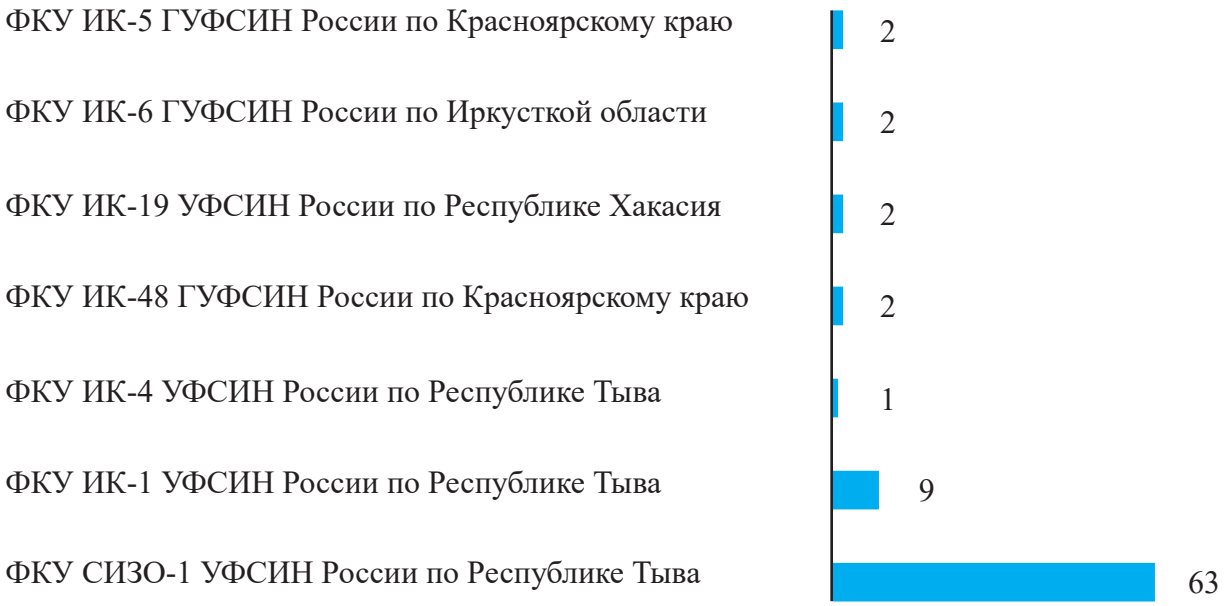


Рис. 1. Количество обращений из мест принудительного содержания

Вопрос ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, через трудоустройство является одним направлений деятельности органов службы занятости.

Ежегодно из исправительных колоний, по данным УФСИН, освобождается от 600 до 700 чел. – жителей нашей республики, из них только половина обращается в центры занятости населения. По статистике каждый третий из них утратил связи с семьей, не имеет средств к существованию, нуждается в бытовом и трудовом устройстве.

Из числа граждан, освобожденных из мест лишения свободы, обратилось 150 человек, что ниже показателя 2024 г. на 31% или 218 чел. из данной категории граждан. Снижение числа граждан данной категории связано с широким спектром трудоустройства у индивидуальных предпринимателей в качестве неквалифицированных работников, заключением контракта с Минобороны России.

Из числа обратившихся трудоустроено 96 чел., что меньше на 17 чел. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. (в 2023 г. – 113 чел.), в том числе 50 чел. – на постоянное место работы (в 2023 г. – 49 чел.), 46 чел. – направлены на временные и общественные работы (в 2023 г. – 64 чел.).

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда данной категории граждан, осуществляется профессиональное обучение. В 2024 г. 8 чел.

приступили к профессиональному обучению (в 2023 г. – 11 чел.) и по результатам завершения обучения трудоустроены.

Кроме того, службами занятости республики проводились мероприятия, направленные на предоставление услуг по профессиональной ориентации граждан, освободившихся из мест лишения свободы для их профессионального самоопределения, трудоустройства, профессионального обучения. Всего за 12 месяцев 2024 г. данной услугой воспользовались 58 чел. (в 2023 г. – 62 чел.). Также оказана психологическая поддержка 20 гражданам (в 2023 г. – 28 чел.), государственную услугу по социальной адаптации получили 25 граждан, освободившихся из мест лишения свободы (в 2023 г. – 24 чел.).

В целях содействия в подготовке к освобождению до момента освобождения осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в учреждениях УФСИН России по Республике Тыва, специалистами службы занятости населения проведены выездные информационные встречи с осужденными лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

За отчетный период в целях содействия в подготовке к освобождению до момента освобождения осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, министерством и УФСИН России по Республике Тыва был реализован план мероприятий по организации выездных консультаций. Специалистами центра занятости населения республики осуществлены выезды в ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-3 и ФКУ КП-4 УФСИН России по Республике Тыва, проведена информационно-разъяснительная работа о мерах поддержки безработных граждан с охватом более 400 осужденных лиц, готовящихся к освобождению.

С 2023 г. установлены новые информационные терминалы в ИК-1 и ИК-2.

В данных терминалах имеется справочная информация об услугах ЦЗН, в том числе информация по профессиональному обучению, переквалификации и возможности получить помощь в виде социального контракта.

Все поступившие обращения тщательно изучались и проверялись Уполномоченным по правам человека во взаимодействии с руководством УФСИН, органами прокуратуры и следственного комитета.

Поступающие в адрес Уполномоченного обращения граждан, содержащихся в местах лишения свободы, свидетельствуют об имеющихся проблемах с обеспечением прав человека в сфере уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.



Рис. 2. Динамика обращений из учреждений уголовно-исправительной системы Республики Тыва

Спектр вопросов, с которыми граждане данной категории и их родственников обращаются к Уполномоченному, обширен и остается прежним, как и в предыдущие годы.

В своих обращениях подозреваемые, обвиняемые, адвокаты, осужденные и их родственники, поднимали следующие вопросы:

- несогласие со следственными действиями, избранной мерой пресечения, приговором;
- на незаконные, по их мнению, действия администраций исправительных учреждений;
- ненадлежащее оказание медицинской помощи;
- решение жилищных проблем и многие другие.

	2022	2023	2024
Медицинское обеспечение	19	21	15
Социальное обеспечение	2	2	7
Порядок и условия содержания в УИС	10	11	8
Неправомерные действия сотрудников УИС	12	7	5
Жалобы в рамках уголовных дел	11	17	9
Несогласие с действиями и решениями правоохранительных органов	3	3	8

Предоставление информации и нпа	2	21	12
Жалоба на действия адвокатов	-	4	0
Просьбы вызвать на личный прием	-	8	11
Уточнение местонахождения осужденного, подследственного	15	1	3
Жилищные вопросы	8	16	7

Рис. 3. Тематика и количество обращений по вопросам соблюдения и защиты прав человека в учреждениях УИС в 2023-2024 годах

Значительная часть всех поступающих жалоб и обращений в 2024 году касалась вопросов здравоохранения - качества медицинского обслуживания и его своевременности. Также преобладает количество жалоб в рамках уголовных дел, предоставление информации и нпа, а также просьбы вызвать на личный прием.

Оказание медицинской помощи осужденным гарантируется статьей 41 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также регламентируется приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28 декабря 2017 года № 285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы».

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Несмотря на то, что жалобы и обращения в 2024 году касалась вопросов здравоохранения - качества медицинского обслуживания, однако фактов гру-

бого или массового нарушения права осужденных на охрану здоровья в 2024 году не выявлялось.

В 2024 году в адрес Уполномоченного поступило 15 обращений по данной тематике.



По всем обращениям Уполномоченным инициируется проверка компетентными органами. В то же время анализ обращений показывает, что отдельные недостатки могут препятствовать соблюдению права на надлежащую медицинскую помощь (проведение обследования, несвоевременное принятие мер по оказанию помощи и др.).

Вопрос качества предоставления медицинских услуг в учреждениях уголовно-исполнительной системы продолжает оставаться актуальным.

Организацию медицинского обеспечения для подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы, содержащихся в исправительных учреждениях Республики Тыва, осуществляет Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 19 Федеральной службы исполнения наказаний».

Непосредственно посещая колонии и следственный изолятор, Уполномоченным отмечено, что в целом оснащение, снабжение, укомплектованность персоналом позволяет оказывать медицинскую помощь заключенным и осужденным в рамках утвержденных стандартов.

Обобщение обращений от заключенных, осужденных граждан, их родственников, направленных в адрес Уполномоченного, показывает, что в основ-

ном в них ставились вопросы несвоевременного медицинского обслуживания, несогласие с тактикой лечения, получения выписок из медицинских документов. Нередко граждане ставили вопросы об их направлении на обследование и лечение в медицинские организации здравоохранения.

Вопросы охраны здоровья, соблюдения условий содержания у регионального Уполномоченного находятся на особом контроле при посещении осужденных граждан в исправительных колониях и следственном изоляторе так как как выше упоминалось количество больных активной формой туберкулеза -88, вирусным гепатитом В и С, – 22 ВИЧ – 10 инфицированных при общем количестве 1170, не маленькие цифры.

Имеют место быть и обращения, в которых сообщаются факты, которые не подтверждаются в ходе проверки. Как правило, лица, находящиеся в местах принудительного содержания, пишут о том, что им не оказывается никакая медицинская помощь, не назначается лечение, они не обследуются врачами, на заявления медицинский персонал не реагирует. Однако, при проведении проверки с выходом на место, эти факты не находят своего подтверждения.

Немало жалоб и обращений поступают от подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам.

Следует отметить, что ряд поступивших в адрес омбудсмена обращений связаны с несогласием с избранной судом мерой пресечения в виде заключения под стражу, а также на несправедливость приговора, где заявители просили содействия в отмене судебного решения. Важнейшим уголовно-процессуальным правом лиц, имеющих статус осужденных по уголовным делам и содержащимися под стражей до вступления в силу приговора суда, является право на обжалование приговора, либо иных решений судов. При поступлении в адрес Уполномоченного обращений от подозреваемых, обвиняемых, осужденных и их родственников с просьбой о пересмотре уголовных дел, несправедливых, по их мнению, приговоров, заявителям разъясняется порядок их обжалования.

Так, в 2024 году количество поступивших к Уполномоченному обращений по указанной тематике понизилось по сравнению с предыдущим годом на 52,9%, зарегистрировано 9 обращений против 17 в аналогичном периоде прошлого года.

Обращения осужденных и их родственников, содержащие доводы о нарушении прав человека и гражданина в местах лишения свободы, проверяются во взаимодействии с руководством УФСИН России по Республике Тыва, а также органами прокуратуры.

Анализ информации о результатах таких проверок показал, что значительных нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые могли бы существенно повлиять на ход расследования, изменения меры пресечения, изменения приговора суда установлено не было.

Личный прием уполномоченный проводит на регулярной основе, и по результатам совместных проверок с прокуратурой, а также по письменным обращениям. В мае омбудсмен проверил условия содержания следственно-арестованных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Тыва. В ходе личного приема в адрес Уполномоченного поступило несколько обращений, касающихся хода расследования уголовных дел. Жалоб на условия содержания в следственном изоляторе, а также на действия сотрудников указанного учреждения, не поступило.

Уполномоченный отмечает снижение в 2024 году количества обращений от подозреваемых, обвиняемых и осужденных о случаях предвзятого отношения к ним со стороны администрации учреждений, жестокого обращения, унижения личности - 5 (12 в 2022 году, до 7 в 2023 году).

Как и прежде, обвиняемые и осужденные жалуются на неправомерные действия сотрудников учреждений, выражающиеся в угрозе привлечения и непосредственном привлечении к дисциплинарной ответственности за незначительные нарушения установленного порядка отбывания наказания, обещание перевода в худшие условия отбывания наказания, особое «внимание» при производстве обыска, обещание не поддержать ходатайство об условно-досрочном освобождении и т.д.

По каждому случаю такого обращения Уполномоченным все материалы направлялись прокурору республики для рассмотрения, организации и проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

В 2024 году в адрес Уполномоченного поступали обращения от родственников лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в других субъектах Российской Федерации - Красноярском крае, Иркутской области и Республике Хакасия. Обращения касались о разрешении передач и посылок от родственников осужденных, также об уточнении места отбывания наказания.

В адрес Уполномоченного поступает много обращений от граждан отбывающих наказание и относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам предоставления им жилых помещений. Более подробно об этом изложено в разделе 3.2. настоящего Доклада.

По итогам работы, проведенной в 2024 году, Уполномоченный отмечает,

что в целом ситуация по обеспечению условий содержания граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Тыва соответствовала требованиям нормативных правовых актов российского и международного законодательства. Соблюдение прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания в республике, остается на контроле Уполномоченного. Дальнейшее межведомственное взаимодействие Уполномоченного с УФСИН России по Республике Тыва и прокуратурой Республики Тыва, как и прежде будет способствовать реализации и восстановлению прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Вместе с тем, полагает, что в 2024 году совместную работу, направленную на решение имеющихся проблем, необходимо продолжить и рекомендует УФСИН России по Республике Тыва в 2024 году:

Рекомендации:

повысить качество оказания надлежащей медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно - исполнительной системы, своевременно решать вопросы оказания медицинской помощи;

несвоевременное направление или вовсе ненаправление жалоб и иных обращений лиц, находящихся в местах принудительного содержания, препятствует оперативному вмешательству Уполномоченного в целях защиты и восстановления их прав. Для недопущения подобных нарушений в дальнейшем, УФСИН России по Республике Тыва рекомендуется на регулярной основе проводить разъяснительную работу с личным составом, осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми о порядке направления предложений, заявлений и жалоб;

принимать меры по улучшению материально - технического обеспечения подведомственных учреждений, направленные на создание достойных условий для проживания и труда осужденных, а также создание комфортных условий для работы сотрудников учреждений.

Глава 5. Основные направления деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва

5.1. Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами и институтами гражданского общества

Несомненно, выстраивание эффективной работы Аппарата Уполномоченного невозможно без тесного взаимодействия с органами публичной власти, некоммерческими организациями, средствами массовой информации и иными организациями. В период с 2017 Уполномоченным заключено более 50 соглашений о сотрудничестве с различными органами публичной власти и общественными организациями. Так, в 2024 году были подписаны соглашения о взаимодействии с РО «Ассоциация юристов России по Республике Тыва», Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва, Государственной инспекцией труда по Республике Тыва, территориальным органом Федеральной службы в сфере здравоохранения по Республике Тыва.

В 2024 году продолжилось взаимодействие с Правительством Республики Тыва. Уполномоченный регулярно участвовал в еженедельных аппаратных совещаниях Главы Республики Тыва и заседаниях Правительства Республики Тыва.



Продолжено взаимодействие с Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва. Уполномоченный представил доклад о своей деятельности председателю Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва и выступил с презентацией доклада на сессии Верховного Хурала (парламента) Республики

Тыва, ответив на вопросы депутатов.

Непрерывное сотрудничество с Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва в течение года велось посредством участия, Уполномоченного в деятельности рабочих групп, заседаниях хурала, совместных с парламентариями личных приемах граждан.



Кроме того, Уполномоченный ежегодно принимает участие в публичных слушаниях. В прошедшем году это были публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Республики Тыва за 2024 год и по проекту закона Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».



Важное значение, Уполномоченный придает взаимодействию с институтами гражданского общества. Особое внимание было уделено сотрудничеству

с общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания Республики Тыва (далее – ОНК).

Совместно с Общественной наблюдательной комиссией Республики Тыва (председатель – Е.Ю. Лицкевия) велась активная работа по правовому просвещению, оказанию бесплатной юридической помощи и восстановлению прав и свобод человека и гражданина в учреждениях принудительного содержания, подведомственных Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва и Министерству внутренних дел по Республике Тыва.

За отчетный период Уполномоченный осуществил 11 выездов в муниципальные районы республики. В программу поездок входили рабочие встречи с главами муниципальных образований, посещение районных прокуратур, отделов полиции, изоляторов временного содержания, помещений районных и мировых судов, проведение личного приема граждан. В органы местного самоуправления для рассмотрения обращений граждан направлено более 13 писем.

Уполномоченный продолжил конструктивное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.



С органами прокуратуры республики Уполномоченным налажено деловое, конструктивное взаимодействие, что положительно сказывается на результатах работы по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. Порядок и условия взаимодействия с прокуратурой Республики Тыва определены соглашением.

Уполномоченный и его помощник тесно взаимодействуют с курирующими заместителями прокурора республики, старшим помощником и помощником прокурора республики по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Проводятся совместные регулярные выезды на места как с целью плановой проверки условий содержания, так и по конкретным обращениями лиц, содержащихся под стражей, либо их родственников, защитников или представителей.



На регулярной основе проводятся совместные приемы в Государственном фонде «Защитники Отечества» по Республике Тыва совместный прием граждан по вопросам защиты социальных прав участников специальной военной операции и членов их семей. Участвуют в приеме прокурор Республики Тыва С.Н. Дябкин, специальный представитель Главы Республики Тувы по вопро-



сам СВО Т.Б. Куулар, заместитель военного прокурора Абаканского гарнизона А.В. Карамышев, военный комиссар Республики Тыва Е. Терехов, Уполномоченный по правам человека Адыгбай А.М.

Продолжается тесное взаимодействие Уполномоченного с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Тыва в лице с руководителем М.М. Кызыл-оолом.

Спектр вопросов, с которыми граждане приходят на прием, достаточно широк. Граждане обращались по вопросам защиты прав участников специальной военной операции, соблюдения законодательства об исполнительном производстве, выплат пособий и алиментов, трудовых и жилищных прав, в том числе несовершеннолетних, не предоставления жилых помещений лицам из числа детей-сирот, а также по другим насущным для них вопросам. В ходе приема даются исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Прокурор республики С.Н. Дябкин поручил по каждому обращению организовать надзорные мероприятия, при наличии оснований принять исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав граждан.



Продуктивное взаимодействие в минувшем году было продолжено и с УФСИН России по Республике Тыва. Было осуществлено 19 выездов в уч-



реждения УФСИН России по Республике, в ходе которых осматривались помещения учреждений, проверялись социально-бытовые условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, с ними проводились беседы, принимались жалобы. В рамках взаимодействия с УФСИН проводились рабочие встречи, на которых обсуждались наиболее актуальные проблемы, такие как трудовая занятость осужденных, состояние медико-санитарного обеспечения, профилактика преступлений и правонарушений.





Уполномоченным налажено конструктивное многоплановое сотрудничество с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва.

Значительно расширился спектр форм взаимодействия, направленных на конструктивное взаимодействие в реализации единой информационной политики в Республике Тыва в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва входит в состав Координационного совета при Управлении Минюста России по Республике Тыва.

Уполномоченный является участниками различных мероприятий, проводимых управлением. В 2024 году таковыми стали:

- заседание Экспертного совета по вопросам мониторинга правоприменения при Управлении Минюста России по Республике Тыва;
- заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия и координации деятельности участников бесплатной юридической помощи на территории Республики Тыва;
- Всероссийский день правовой помощи детям.



За эффективное взаимодействие и многолетнюю деятельность по охране прав и законных интересов граждан Уполномоченным отмечены сотрудники учреждений и организаций (УФСИН России по Республике Тыва, военная прокуратура Абаканского гарнизона).

Сотрудники УФСИН по Республике Тыва 15 марта отметили 145 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Уполномоченный

не мог быть в стороне, поэтому с чувством глубокой признательности за взаимодействие отметил наиболее отличившихся сотрудников ФКУ СИЗО -1 и ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва.



12 января Уполномоченный поздравил работников военной прокуратуры Абаканского гарнизона с профессиональным праздником. В своем поздравлении Уполномоченный отметил что, с военной прокуратурой Абаканского гарнизона налажено эффективное взаимодействие между двумя государственными правозащитными институтами, направленное на дополнительную защиту прав, свобод и законных интересов военнослужащих и членов их семей. По итогам совместных мероприятий удалось добиться улучшения ситуации и восстановления нарушенных прав.



Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва награжден Е.А. Осипов – помощник военного прокурора Абаканского гарнизона.

Ежегодно Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Москалькова Т.Н. вручает медаль «Спе-

шите делать добро» за большой личный вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина. В этом году благодарности «Спешите делать добро» от Федерального омбудсмена были достойны трое жителей Республики Тыва, чьи добрые дела достойны глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах жителей республики.



1. Ооржак Ошку-Саар Аракчааевна – уроженка самого отдаленного и труднодоступного Монгун-Тайгинского района Республики Тыва. Здесь не выживает даже лесная растительность, сельское хозяйство представлено, в основном, традиционным высокогорным животноводством. Несмотря на крайне суровые условия жизни и хозяйствования в Монгун-Тайгинском рацоне, который отличается экстремальными природно-климатическими условиями высокогорья, Ооржак О-С.А. вложила максимум сил и энергии в развитие и укрепление экономики сельского хозяйства не только родного района, но и всей республики. Является ветераном советско-партийной работы. Неоднократно избиралась в выборные органы сумонного и районного масштаба, активно участвовала и до сих пор участвует в общественной жизни Монгун-Тайгинского района. Добросовестный самоотверженный труд Ошку-Саар Аракчааевны отмечен почетным званием Республики Тыва «Заслуженный работник Республики Тыва» (1996), орденом Республики Тыва (2001).



2. Куприяшкин Валентин Евгеньевич,- уроженец пгт. Каа-Хем Республики Тыва, который свою жизнь посвятил работе, направленной на исправление лиц, совершивших в своей жизни преступление и их успешной интеграции в общество после освобождения. Им введен механизм сопровождения представителями СМИ проверок проводимых в исправительных учреждениях органами прокуратуры, представителями аппаратами уполномоченного по правам человека, правам ребенка и правам предпринимателей в регионе, членами общественной наблюдательной комиссии, а это свидетельствует о том, что в местах изоляции лиц от общества сегодня обеспечено соблюдение их прав, и цель, которую поставил перед собой Куприяшкин.

5.2. Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации

В 2024 году Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва в работе по защите прав и свобод граждан активно взаимодействовал с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в Красноярском, Алтайском, Забайкальском, Приморском,

Краснодарском краях, а также в Московской, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Кемеровской, Брянской, Челябинской, Ульяновской, Свердловской, Ивановской, Оренбургской, Московской, Волгоградской областях, и в Республике Хакасия, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Ингушетия и Адыгея, а также в г. Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.

Традиционно дважды в год проводятся Всероссийские координационные советы уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 22 мая 2024 года в Республике Дагестан под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой состоялось заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, главной темой которого стала защита прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.

Участники заседания обсудили проблемы жителей сельских и труднодоступных территорий, законодательные меры, направленные на поддержку села, обменялись лучшими региональными практиками. По итогам Координационного совета были подготовлены рекомендации федеральным органам законодательной и исполнительной власти, главам субъектов Российской Федерации, полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах по совершенствованию законодательства.

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный охране здоровья и медицинскую помощь, прошел в ноябре 2024 года Московской области, г. Солнечногорске, мастерской управления «Сенеж». В заседании приняли участие омбудсмены всех субъектов Российской Федерации, депутаты, сенаторы, представители Министерства обороны Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, ФСИН, РККК, ученые и эксперты. Коллеги в своих выступлениях затрагивали вопросы лекарственного обеспечения, обеспечения первичной медицинской помощи участникам СВО, социально значимых заболеваний, защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в пенитенциарных учреждениях и многом другом.

По итогам Всероссийского координационного совета уполномоченных были выработаны рекомендации по усилию гарантий прав граждан на медицинскую помощь и лечение, которые также освещены в рамках раздела данного доклада на аналогичную тему.

Уполномоченный является постоянным участником Всероссийского ко-

ординационного совета уполномоченных по правам человека. По итогам совместной работы уполномоченных по правам человека в координационных советах подготовлены и направлены рекомендации федеральным и региональным органам.



Также Уполномоченный принял участие в семинаре-совещании на площадке Мастерской управления «Сенеж», в котором участвовали уполномоченные по правам человека практически со всех субъектов Россий ской Федерации. Мероприятие включает серию тренингов и дискуссий, направленных на повышение квалификации омбудсменов и выработку предложений о перспективах развития института уполномоченных в современных условиях создания нового миропорядка.

Помимо этого, обмен опытом проходит в рамках участия в различных совещаниях, конференциях, «круглых столах» и других форумах, организуемых Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации оказывает региональным уполномоченным необходимую методическую, информационную помощь.

В течение года Уполномоченный и его помощник очно и в режиме видеоконференц-связи приняли участие в ряде межрегиональных и всероссийских научно-практических конференций, а также круглых столах, организованных Научно-образовательным центром по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина.

Взаимодействию с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации придается особое значение. Помимо проведения Всероссийского координационного совета, активно работают Координационные советы уполномоченных по правам человека в федеральных округах. На заседаниях обсуждаются актуальные проблемы защиты прав и свобод граждан, зачастую с участием представителей органов государственной власти, осуществляются важные функции по выработке единой политики в решении насущных вопросов, обмену текущей информацией, опытом правозащитной деятельности и правового просвещения граждан в области прав человека.



В 2024 году Координационный совет уполномоченных по правам человека в Сибирском федеральном округе прошел в Иркутске. Его тема – «Реализация прав граждан в сфере здравоохранения в Сибирском федеральном округе: проблемы и пути решения, успешные практики».

Межрегиональное сотрудничество в области защиты прав человека играет значимую роль в деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва, позволяя представить наработанный опыт защиты прав человека, сложившийся в республике, а также изучить его в разных регионах России для дальнейшей апробации в регионе.

В 2024 году из аппарата федерального уполномоченного поступило 53 писем, Уполномоченным по правам человека в Республике Тыва направлено – 24, из аппаратов региональных уполномоченных поступило 40 писем, в их адрес направлено – 35.

В минувшем году Уполномоченный в свою очередь, направлял к региональным коллегам ходатайства о помощи и содействии в разрешении конкретных жалоб. Тематика обращений касалась вопросов защиты прав осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, военнослужащих, проходящих срочную службу, медико-социальных прав граждан т.д.



Партнерство Уполномоченного с коллегами в регионах осуществляется также в форме оказания взаимной помощи в мониторинге определенной правовой тематики и при рассмотрении конкретных жалоб граждан.

Благодаря плодотворному сотрудничеству Уполномоченного с коллегами в регионах совместными усилиями в большинстве случаев удается решать все больше глобальных и конкретных задач, возникающих в сфере государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.

В 2025 году Уполномоченный намерен продолжить тесное взаимодей-

ствие с коллегами из других регионов по совместному рассмотрению в случае необходимости обращений граждан.

5.3. Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва

В 2024 году руководителем Экспертного совета выбрали декана юридического факультета ТувГУ, кандидата юридических наук, доцента Монгуш А.Л.

Члены Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва принимали активное участие в проведении приемов граждан, в том числе – выездных.



Уполномоченный 23 июля 2024 года проведен прием граждан в Бай-Тайгинском районе, по различным вопросам правоотношений и соблюдения прав граждан. В приеме принимал участие член Экспертного совета Г.Б. Монгуш. За получением консультации в ходе приема обратились 8 заявителей по различным вопросам, в том числе по вопросам без вести пропавших родственников в СВО, также даны юридические консультации по вопросам касающимися получения медицинской помощи и мер социальной поддержки детьми-инвалидами, инвалидам и детям сиротам.

Всем обратившимся гражданам даны подробные разъяснения по интересующим их вопросам, по результатам приема принято обращение в адрес Уполномоченного.

21 ноября 2024 года состоялся целевой прием граждан в рамках Дня правовой помощи детям. В приеме граждан приняли участие члены Экспертного совета Г.Б. Монгуш и Ондар А.С. На приеме обратились 8 заявителей по следующим вопросам: предоставления места в специализированном образовательном учреждении детям-инвалидам; получения жилых помещений многодетными семьями и отдельными категориями граждан; организации образова-



тельного процесса, по поводу детского питания в школе. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем. В ходе приема принято 4 обращения граждан.

Проводился приём граждан в день Конституции 12 ноября членами Экспертного совета. Были даны консультации 13 жителям г. Кызыла. Вопросы, которые задавали граждане, были самыми разнообразными. Это вопросы, связанные с оформлением и реализации прав собственности; оплаты налогов; неисполнения вступивших в законную силу судебных актов; подтверждения периодов стажа, необходимых для назначения пенсии; оплаты труда; претензии к Управляющим компаниям города; оплаты жилищно-коммунальных услуг; обеспечения водой в мкр. Спутник. Многие вопросы были разрешены непосредственно в ходе приема.

Заседания Экспертного совета проводятся раз в квартал в году.

5.4. Молодежный совет

В целях содействия формированию у молодёжи активной гражданской позиции в вопросах прав и свобод человека и гражданина, привлечения мо-





лодежи к правозащитной деятельности, а также выработки предложений по обеспечению реализации прав, свобод и законных интересов молодежи с 16 декабря 2024 года начал свою работу Молодежный совет при Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва. Руководителем Молодежного совета назначен Монгуш Артыш Юрьевич, который с 2014 года являлся председателем Молодежного Движения Республики Тыва «Добрые Сердца Тувы».

С 2023 по 2024 года - социальный координатор Филиала ГосФонда «Защитники Отечества» по Республике Тыва.

С 2020 по 2024 года- председатель Молодежного Хурала (парламента) Республики Тыва;

Награжден благодарностью Президента Российской Федерации В.В. Путина за активное участие в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, грамотой Президента Российской Федерации В.В. Путина к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

5.5. Правовое просвещение

Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты – одно из основных направлений деятельности Уполномоченного. Актуальность данного участка работы подтверждается статистикой поступающих обращений: более половины из них требуют разъяснений и соответствующих юридических консультаций.



Уполномоченным и Молодежным советом при Уполномоченном по правам человека регулярно осуществляются мероприятия по правовому образованию подрастающего поколения в образовательных учреждениях различного

уровня. Встречи проходят со школьниками, студентами колледжей и техникумов. Правовые уроки для учащихся и студентов республики направлены на воспитание и повышение их правовой культуры.



В вопросах организации работы по правовому просвещению на территории Республики Тыва Уполномоченный традиционно взаимодействует с Ассоциацией юристов Республики Тыва, с Министерством юстиции Республики Тыва, с юридической клиникой юридического факультета ТувГУ, с ТРОО «Асоциацией психологов Тувы» и др.

Ежегодно Уполномоченный по правам человека с 20 ноября по 12 декабря проводит декаду Прав человека. Начало декады традиционно приурочено к Всемирному дню ребенка, отмечаемому 20 ноября, а завершается 12 декабря – в день принятия Конституции Российской Федерации. Открывающие декаду «Дни правовой помощи детям» дали старт Урокам прав человека, которые проводят Уполномоченный и его помощник.

С 2017 года по предложению Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой Министерство образования Россий-

ской Федерации включило тематический урок «Единый урок прав человека» в календарь образовательных событий, который традиционно проводится 1 декабря и традиционно приурочен к двум датам.

В 2023 году Всероссийский «Единый урок по правам человека» был посвящен 75-летию со дня принятия Всеобщей декларации прав человека и 30-летию Конституции Российской Федерации.

В рамках правовой декады Уполномоченный по правам человека и общественные помощники Уполномоченного в муниципальных образованиях республики провели правовые уроки для учащихся школ и средних учебных заведений республики.

Ежегодно в Республике Тыва проходит масштабный социально-правовой проект «Правовой марафон для пенсионеров», приуроченный к Международного дню пенсионера. В рамках проекта была организована «горячая линия» и тематические приемы граждан.

Несмотря на проводимую работу, руководитель экспертного Совета, декан юридического факультета Монгуш А.Л. считает, что необходимо научное осмысление проблем правового просвещения, поиск новых его инструментариев, особенно связанного с использованием цифровых и интерактивных форматов.

В перспективе данное направление планируется использовать в правовой просветительской работе Уполномоченного.

Не менее важная форма правового просвещения – оказание гражданам доступной юридической помощи. Так, бесплатные консультации малоимущим гражданам оказываются в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи, организуемого Уполномоченным совместно с Тувинским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Ежегодно в рамках данного проекта бесплатные консультации получают более 70 граждан. Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей в течение всего рабочего дня.

В 2024 году в Республике прошли 3 Всероссийских единых дня оказания бесплатной юридической помощи населению: 24 июня, 30 сентября и 18 ноября. Соответствующая информация о проведении данных мероприятий анонсировалась в социальных сетях и средствах массовой информации республики с указанием места проведения приема граждан, ответственного лица и контактных данных. В результате проведенных мероприятий более 50-ти граждан воспользовались возможностью бесплатно получить правовые консультации.

Граждане обращались по вопросам разъяснения норм гражданского, семейного, пенсионного, административного и трудового законодательства, в частности, получения мер социальной поддержки, улучшения жилищных условий, выделения земельных участков, оформления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество и др.

Всем обратившимся оказана квалифицированная юридическая помощь по интересующим их вопросам, в том числе в составлении необходимых процессуальных документов.

Анализ жалоб, поступивших к Уполномоченному, свидетельствует о необходимости повышения осведомленности граждан о своих правах, способах их защиты. Формирование правовой культуры и развитие правовой грамотности граждан в вопросах своих прав, форм и методов их защиты по-прежнему остается актуальной задачей.

Накопленный Уполномоченным опыт свидетельствует о том, что в условиях непрерывного развития цифровых и коммуникационных технологий правовое просвещение и информирование граждан в вопросах своих прав и свобод, форм и методов их защиты требует переформатирования инструментария, применяемого в этой сфере, поиска передовых методов доведения правовой информации до населения, способствующих адаптации к новым социально-правовым условиям.

На регулярной основе публикуются тематические материалы по правовым вопросам на официальных страницах омбудсмена в социальных сетях ВКонтакте и мессенджере Telegram, в средства массовой информации направляются разъяснительные материалы.

Заключение

В представленном докладе изложены взгляды Уполномоченного на ситуацию с правами человека в республике Тыва в системе координат современных реалий. Рассмотрены вопросы различного правового поля и представлены возможности пути их решения, подводятся итоги работы за 2024 год.

Деятельность уполномоченного – это ежедневная работа с конкретными вопросами и обращениями людей, которую я стараюсь выполнять без бюрократического и формального подхода с принятием конкретных всеобъемлющих необходимых мер по скорейшему решению их проблемных вопросов, касающихся различных сфер жизни нашей республики. Мы доказали людям, что открыты и доступны для общения со всеми гражданами, по каждому обращению точечно добивались разрешения проблемного вопроса посредством обращения в Федеральные, республиканские, муниципальные государственные органы. В дальнейшем продолжится работа по выездным мероприятиям по приему граждан во всех районах Республики Тыва, организация личного приема в социальных организациях республики, а также посещение учреждений пенитенциарной системы.

В качестве одного из важнейших направлений в деятельности Уполномоченного - это развитие правового просвещения среди молодежи. В этой связи был создан Молодежный Совет при Уполномоченном по правам человека, руководителем которого стал Монгуш Артыш Юрьевич - общественный деятель, лидер молодёжного движения «Добрые сердца».

Не маловажную роль в работе Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва играет Экспертный совет, который было создан с целью оказания научно-консультативного и практического содействия деятельности Уполномоченного в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также правового просвещения населения. В состав Экспертного совета которого вошли представители научного сообщества, лидеры общественного мнения, а также лица, обладающие необходимыми знаниями в области прав и свобод человека и гражданина.

Объявление Президентом России 2025 год «Годом защитника Отечества» имеет особую значимость в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Выражая искреннюю признательность нашим ветеранам ВОВ, приоритетом ставим - оказание помощи участниками специальной военной операции и их семьям при тесном взаимодействии со всеми органами государственной власти республики.

Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва наделен правом законодательной инициативы. Считаю, участие в совершенствовании законодательства важным ресурсом для отстаивания интересов жителей республики на региональном и федеральном уровнях.

Ситуацию с соблюдением прав и свобод человека на территории Республики Тыва в 2024 году считаю возможным оценить как удовлетворительную.

Современные вызовы ставят перед нами задачи, требующие объединения усилий, но неизменным должно оставаться одно – уважение достоинства человека, защита прав и свобод.

Приглашаю к диалогу единомышленников и партнеров и выражаю надежду на эффективное сотрудничество в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина!

Уполномоченный по правам
человека в Республике Тыва А.М. Адыгбай